

# YURISPRUDENSI PERDATA UMUM I

## UMUM

### Hukum Acara yang Berlaku

Abstraksi: Mengabulkan lebih dari petitium diizinkan, asal sesuai dengan posita.

“Mengabulkan lebih dari petitium diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Di samping itu, dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, Hakim bersifat aktif.”

Putusan Mahkamah Agung tgl. 15-7-1975 No. 425 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 263.

### Berlakunya H.I.R.

Abstraksi: HIR atau RBg. berlaku sebagai pedoman bagi Pengadilan Negeri.

“HIR atau RBg. seperti dikatakan dalam Undang-Undang Darurat No. I Tahun 1951 berlaku bagi Pengadilan Negeri sebagai pedoman dan orang tidak dapat menyatakan bahwa peraturan H.I.R dilanggar apabila berhubungan dengan keadaan sekarang peraturan yang bersangkutan tidak dapat diturut.”

Putusan Mahkamah Agung tgl. 4-12-1957 No. 271 K/Sip/1956.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 263.

### Berlakunya H.I.R.

Abstraksi: Salah merujuk hukum acara berakibat putusan dinyatakan batal.

“Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo harus dinyatakan batal karena telah digunakan hukum acara H.I.R. yang seharusnya adalah RBg.”

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-1-1975 No.1099 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 263.

### Tertib Acara dalam Pemeriksaan

Karena judex facti telah melakukan pemeriksaan dengan menyimpang dari tertib hukum acara yang berlaku, sehingga keputusannya tidak berdasarkan berita acara pemeriksaan yang semestinya.

Kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan kembali dan memutus perkara ini.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18 Januari 1977 No. 223 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 413.

**Taraf-Taraf Pemeriksaan**

Abstraksi: Eksepsi beralasan, tidak perlu memeriksa pokok perkara.

“Karena eksepsi yang diajukan terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan pembantah karena tidak jelas setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

(atas eksepsi yang diajukan terbantah I, bahwa diantara terbantah II ada yang sudah meninggal dan mereka ini harus diganti dengan ahli warisnya; oleh Majelis telah diperintahkan kepada pembantah untuk melengkapi bantahannya berkenaan dengan orang-orang yang telah meninggal itu; perintah tersebut tidak dipenuhi oleh pembantah atas alasan bahwa hal tersebut bukanlah tanggung jawab pembantah).”

Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-12-1975 No. 22 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 264.

**Kekuatan Hukum Putusan-Putusan Penguasa Adat**

Pengadilan tidak terikat kepada putusan penguasa adat mengenai tanah sengketa.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 24 April 1979 No. 1222 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 413.

**Putusan-Putusan Perdamaian Desa**

Abstraksi: Putusan Hakim Perdamaian Desa tidak mengikat Hakim PN

“Keputusan adat Perdamaian Desa tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri dan hanya merupakan suatu pedoman sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat Hakim Pengadilan Negeri dapat menyimpang dari keputusan tersebut.”

Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-4-1971 No. 436 K/Sip/1970.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 264.

**Larangan Bertindak Sendiri**

Abstraksi: Melakukan upaya paksa sendiri tidak dibenarkan.

Tergugat asli yang karena merasa berhak atas sawah terperkara yang ada pada penggugat asli, dengan bertindak sendiri merampas sawah tersebut dari penggugat asli, tindakannya tidak dapat dibenarkan dan sawah harus dikembalikan kepada penggugat asli untuk memulihkan keadaan semula, dengan senantiasa terbuka kemungkinan bagi tergugat asli untuk mengajukan gugat terhadap penggugat asli untuk ditentukan siapa yang berhak atas sawah itu.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-6-1958 No. 279 K/Sip/1957.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 264.

**Peradilan Voluntair**

Abstraksi: Pembatalan perjanjian tidak bisa melalui perkara permohonan (voluntair).

Pengadilan Negeri telah keliru karena dengan penetapan perkara voluntair membatalkan dan mencabut surat notariil yang di dalamnya ada ketentuan: bahwa pencabutan surat kuasa harus dengan persetujuan pihak kedua.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 22-10-1975 No. 147 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 264.

**Peradilan oleh Hakim Tunggal**

Mengadili perkara dengan Hakim Tunggal dapat dibenarkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-10-1976 No. 153 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 413.

**Hakim yang Bersidang**

Abstraksi: Pergantian hakim anggota selama pemeriksaan tidak mengakibatkan batalnya putusan.

“Perbedaan hakim-hakim anggota dalam pemeriksaan tuntutan provisionil dan dalam pemeriksaan pokok perkara adalah tidak mengakibatkan batalnya seluruh putusan karena tuntutan provisionil sifatnya mempermudah pemeriksaan dalam pemutusan dalam pokok perkara.”

Putusan Mahkamah Agung tgI. 18-11-1975 No. 1400 K/Sip/I974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 265.

**Acara "Kort Geding"**

Abstraksi: Hukum acara perdata tidak mengenal “pemeriksaan kilat”.

“Hukum acara perdata yang kini berlaku bagi Pengadilan Negeri tidak mengenal suatu "pemeriksaan kilat" (kort geding).”

Putusan Mahkamah Agung tgI. 17-2-1976 No. 813 K/Sip/I973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 265.

**Kewajiban Hakim dalam Peradilan Perdata**

Abstraksi: Hakim wajib mencukupkan alasan hukumnya.

“Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan Pasal 178 R.I.D.”

Putusan MahkamahAgung tgI. 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/I971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 265.

**Tindakan- Tindakan Hakim karena Jabatan**

Abstraksi: "Rechtsverwerking" hanya dapat diajukan oleh pihak yang bersangkutan.

Alat hukum "rechtsverwerking" 'tidak dapat diterapkan oleh pengadilan karena jabatan (*ambtshalve*); menurut tata tertib dalam hukum acara alat hukum ini hanya dapat diterapkan bila diajukan oleh pihak yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 26-11-1958 No. 361 K/Sip/1958.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 265.

**Wewenang Panitera**

Abstraksi: Panitera tidak berwenang memberi penilaian terhadap amar putusan.

Panitera Pengadilan Negeri yang mengeluarkan keterangan yang isinya tidak semata-mata bunyi putusan Pengadilan Negeri, tetapi suatu penilaian terhadap amar putusan serta pengertian penetapan pelaksanaan *executie bij voorraad*; telah bertindak di luar batas kewenangan seorang panitera dan keterangan tersebut haruslah dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung No. 323 K/Sip/I968.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 265.

Perhitungan dan Pertanggungjawaban (*Rekening en Verantwoording*)

Acara "rekening en woording" hanya merupakan kelonggaran bagi kreditor dalam hal ia tidak dapat mengetahui dengan tepat berapa jumlah tagihannya terhadap debitornya, jadi bukannya suatu keharusan (i.e. oleh Pengadilan Negeri gugatan dianggap sebagai tidak berdasar dan oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima, disebabkan karena penggugat dalam gugatannya itu tidak memintakan juga perhitungan dan pertanggungjawaban).

Putusan MahkamahAgung tgI. 25-7-1959 No. 309 K/Sip/1959.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 266.

**KOMPETENSI**

Kompetensi Pengadilan Negeri

Dalam hal ada lebih dari seorang tergugat masing-masing bertempat tinggal dalam wilayah Pengadilan Negeri yang berbeda-beda, menurut Pasal 118 H.I.R. penggugat dapat mengajukan di Pengadilan Negeri di mana salah seorang tergugat bertempat tinggal.

Putusan MahkamahAgung tgl. 5-12-1973 No. 261 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 266.

Kompetensi Pengadilan Negeri

Pengadilan tidak berwenang untuk meninjau kembali suatu putusan desa mengenai sawah sanggan.

Putusan Mahkamah Agung tgI. 26-11-1958 No. 361 K/Sip/1958.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 266.

Kompetensi Pengadilan Negeri

Abstraksi: PN berwenang memeriksa perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa

Karena Peradilan Administrasi belum terbentuk, maka Pengadilan Umum berwenang untuk memeriksa perkara perbuatan melawan hukum dari Pemerintah.

(i.e. gugatan ditujukan terhadap Wali Kota sehubungan dengan perintah pengosongan rumah).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 19-11-1973 No. 634 K/Sip/I 973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 266.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

Abstraksi: PN berwenang memeriksa perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa

bahwa menurut Yurisprudensi "onrechtmatige overheidsdaad" Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadilinya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-11-1974 No. 339 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 267.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

Abstraksi: PN berwenang memeriksa perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa

Gugatan yang ditujukan kepada Wali Kota atas dalih bahwa putusan Wali Kota yang berisi perintah kepada pengugat untuk mengosongkan rumah dalam perkara adalah melanggar hukum dan tidak sesuai dengan maksud P.P. No. 49/ 1963. adalah bukan perkara sewa-menyewa termaksud dalam P.P. No. 49/1963 dan Pengadilan berwenang memeriksanya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 21-11-1973 No. 662 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 267.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

Amar ke-3 dari putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi: "Menetapkan tergugat harus membayar sewa rumah kedai pada pengugat" harus dibatalkan karena hal tersebut tidak diminta oleh pengugat asal, lagi pula hal itu tidak termasuk wewenang Peradilan Umum, tetapi adalah wewenang Kantor Urusan Perumahan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-2-1975 No. 1017 K/Sip/I973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 267.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Pencabutan/pembatalan hak pakai yang telah diberikan atas tanah sengketa kepada tergugat-tergugat, bukanlah *an sich* tindakan administratif; hal ini sesuai dengan Penjelasan dari Departemen Agraria tertanggal 2 November 1965 No. *DHK/53/45* mengenai Pasal 29 ayat (I) P.P. No. 10/1961 tentang pejabat yang berwenang membatalkan sesuatu hak; di mana pada alinea kedua dari surat tersebut dengan jelas dinyatakan, bahwa yang dapat membatalkan suatu sertifikat hanyalah "Keputusan Hakim atau Keputusan Menteri Agraria".

Oleh Pengadilan Tinggi keputusan Pengadilan Negeri diperbaiki dengan menambahkan amar yang berbunyi sebagai berikut:

"Memerintahkan kepada 'Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah dari Departemen Agraria dahulu (sekarang Departemen Dalam Negeri Direktorat Agraria) mencabut kembali hak pakai yang telah diberikannya atas tanah sengketa kepada "Langkat Hotel & Restoran", berkedudukan di Medan dengan surat keterangan pendaftaran tanah sengketa kembali atas nama alm. Tengku Kamaliah salah seorang ahli waris dari alm. Tengku Machmud Abdul Djalil Rachmadsjah, semasa hidupnya Sultan Negeri Langkat, dengan catatan, bahwa tanah ini berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri di Medan tgl. 7 Juni 1961 No. 60/1959 yang telah mempunyai

kekuatan mutlak, adalah termasuk dalam harta peninggalan dari alm. Tengku Machmud Abdul Djalil Rachmadsjah tersebut.";

Putusan Mahkamah Agung tgl. 1-5-1975 No. 1077 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 268.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

Pengeluaran izin bangunan di atas tanah perkara yang berada dalam lingkungan Kotamadya Jambi semata-mata wewenang Wali Kota, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan penggugat-penggugat mengenai pencabutan izin bangunan atas tanah sertifikat hak guna bangunan No. 171 alas nama tergugat-tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-9-1973 No. 716 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 268.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan:

Bahwa karena ternyata gugatan penggugat bukanlah mengenai sewa menyewa, tetapi mengenai perbuatan dursila (onrechtmatige daad), maka perkara termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 19 April 1977 No. 1511 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 414.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

Gugatan penggugat yang pada pokoknya bermaksud menuntut ganti rugi karena pemutusan hubungan sewa-menyewa rumah secara sepihak oleh tergugat, adalah bukan perkara sewa-menyewa perumahan dan oleh karenanya Pengadilan berwenang mengadilinya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 24 April 1979 No. 911 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 414.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

Karena sengketa pada hakikatnya tentang penghentian sewa-menyewa yang berdasarkan P. P. No. 49 Tahun 1963 tidak menjadi wewenang Pengadilan Negeri, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 22 Maret 1972 No. 1579 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 414.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

Sengketa tentang sewa-menyewa rumah penyelesaiannya termasuk wewenang Kantor Urusan Perumahan dan Pengadilan tidaklah berwenang untuk mengadilinya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 31-5-1972 No.1078 K/Sip/1971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 268.

## Kompetensi Pengadilan Negeri

Karena berdasarkan Pasal 80 UU No. 18/1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, keputusan-keputusan Pemerintah Daerah jikalau bertentangan dengan Kepentingan Umum, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatannya, dipertanggihkan atau dibatalkan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas.

Maka yang berwenang menyatakan batal Keputusan Wali Kota Cirebon termaksud adalah Gubernur Jawa Barat, sehingga Pengadilan Negeri tidak berkuasa untuk mengadili perkara ini.

(Putusan Wali Kota termaksud berisi penetapan bangunan yang ditempati penggugat sebagai Toko Pangan Pemerintah Daerah dan penunjukan bangunan lain sebagai tempat tinggalnya; kepada penggugat diperintahkan untuk dalam waktu satu minggu mengosongkan bangunan tersebut dan kepada Kepala Dinas Urusan Perumahan Daerah Kotamadya ditugaskan untuk memberikan Surat Izin Perumahan kepada Penggugat untuk bangunan lain termaksud).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17-9-1973 No. 899 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 269.

## Kompetensi Pengadilan Negeri

Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi, bahwa P4D/P4 merupakan badan Pengadilan Khusus yang berwenang memutus soal-soal perselisihan perburuhan, sedang putusan P4D/P4 hanya dapat dibatalkan oleh Menteri Perburuhan atau Menteri yang membawahnya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29 Juni 1977 No. 1103 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 414.

## Kompetensi Pengadilan Negeri

Pihak yang dikalahkan dalam putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, tidak berwenang untuk mohon kepada Pengadilan Negeri agar putusan P4 tersebut dinyatakan batal atau dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu menurut Pasal 10 Undang-Undang No.2 Tahun 1957 Pengadilan Negeri hanya diberi wewenang untuk menyatakan putusan P4 yang bersangkutan dapat dijalankan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 21-1-1980 No. 592 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 415.

## Kompetensi Pengadilan Negeri

Pertimbangan Pengadilan Tinggi:

"bahwa Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) adalah satu badan yang dimaksud oleh Pasal 8 dari Undang-Undang No. 49 Tahun 1960 dan menurut Pasal 12 ayat (I) dari undang-undang tersebut diwajibkan menyerahkan piutangpiutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung utangnya tidak mau melunasi sebagai mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara";

tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Umum berwenang untuk mengadili perkara ini.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-12-1975 No. 630 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 269.

## Kompetensi Pengadilan Negeri

Dengan berakhirnya masa kontrak sewa antara pemilik rumah dengan tergugat I dengan sendirinya tergugat I tidak berhak lagi menempati rumah tersebut dan tergugat II, yang kemudian atas kuasa tergugat I tanpa persetujuan pemilik tinggal di situ, menempati rumah dengan tidak hak.

Perkara ini bukanlah perkara sewa-menyewa perumahan sebagai yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 5 Maret 1964 No. 213/P/1003/M/64 dan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadilinya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 6-9-1976 No. 766 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 413.

## Kompetensi Pengadilan Negeri

Pengosongan rumah karena pemutusan hubungan sewa-menyewa adalah bukan wewenang Pengadilan Negeri tetapi pengosongan atas dasar jual beli Pengadilan Negeri berwenang memeriksanya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-5-1972 No. 1363 K/Sip/1971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 269.

## Kompetensi Pengadilan Negeri

Abstraksi: PN berwenang memeriksa perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa

1. Berdasarkan yurisprudensi, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat Negara tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri/Umum.

2. Meskipun sengketa mengenai hubungan sewa-menyewa merupakan wewenang sepenuhnya daripada Dinas Perumahan berdasarkan P.P. No. 49 Tahun 1963, namun apabila dalam keputusan Dinas Perumahan tersebut terdapat sesuatu yang bersifat melanggar hukum, maka yang merasa dirugikan berhak mengajukannya pada Peradilan Umum.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 31-10-1974 No. 981 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 270.

## Kompetensi Pengadilan Negeri

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Pembatalan izin perusahaan dagang adalah wewenang Departemen Perdagangan dan Pengadilan Negeri tidak berwenang memutuskannya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 4-6-1973 No. 50 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 270.

## Kompetensi Pengadilan Negeri

Karena dasar gugatan penggugat adalah pemakaian rumahnya oleh para tergugat tanpa hak yang atas dasar itu penggugat mohon pengosongan rumah tersebut, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-12-1973 No. 526 K/Sip/1973. .

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 270.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri .

Wali Kota/Kepala Daerah sebagai instansi banding dari K.U.P (dan juga K.U.P) tidak berwenang memutuskan mengenai ganti rugi; hal ini termasuk wewenang Pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-3-1976 No. 9601K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 270.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

*Bestuursmaatregel* tgl. 25 September 1965 itu sesuai dengan sifatnya hanyalah berupa tindakan sementara saja dari Administrasi yang dengan sendirinya hilang kekuatannya mengikatnya dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti yang menyangkut persoalan yang sama.

Namun demikian, bukanlah wewenang Peradilan Umum untuk menyatakan bahwa *bestuursmaatregel* itu batal, karena yang berwenang untuk itu adalah Administrasi (Pemerintah).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-1-1976 No. 783 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 271.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

Permohonan agar surat instruksi yang dikeluarkan oleh D.P.U. Kodya Sukabumi tertanggal 4 Agustus 1969 dan salinan surat tertanggal 9 Juli 1969 dikuatkan, harus ditolak karena hal tersebut tidak termasuk wewenang Pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-7-1975 No. 885 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 271.

#### Kompetensi .Pengadilan Negeri

Pembatalan Surat Izin Perusahaan yang dikeluarkan oleh Gubernur adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidaklah tepat bila dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung No. 323 K/Sip/1968.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 271.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai tindakan Pemerintah Daerah mengenai tanah yang berada di bawah pengawasannya, kecuali kalau dengan tindakan itu Pemerintah Daerah melanggar peraturan hukum yang berlaku atau melampaui batas-batas wewenangnya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 4-3-1970 No. 319 K/Sip/1968.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 271.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

Soal kepada siapa Kota Pradja akan memberikan tanah milik Kota Pradja untuk dipakai, adalah masalah pemanfaatan dan kebijaksanaan Kota Pradja, yang mengenai hal ini Hakim tidak wewenang campur tangan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-5-1960 No. 157 K/Sip/1960.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 272.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Seorang penyewa kios dalam pasar lama Pontianak yang berhubungan dengan pembangunan pasar oleh Kota Madya dipindahkan sementara ke tempat penampungan dengan janji akan mendapat ruangan kios dalam pasar baru tersebut. Gugatannya dapat diterima (i.e. oleh Pengadilan Negeri gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap bahwa yang digugat adalah masalah beleid/kebijaksanaan daripada Pemerintah).

Putusan Mahkamah Agung tgl 12-12-1973 No. 709 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 272.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

Tuntutan mengenai pelaksanaan hak perdata pribadi (subjectief privaatrecht) Pengadilan Negeri wenang mengadilinya, walaupun hak itu bersumber pada peraturan yang bersifat hukum publik.

(i.e. penggugat-penggugat asli menuntut agar mereka sebagai ahli waris daripada mendiang Oei Ek Khong, disahkan sebagai penyewa untuk selama ini dan seterusnya atas petak taka No.1 milik Kota Pradja Padang).

Pemakaian taka yang didasarkan pada izin Kota Pradja Padang berdasarkan "Padangsehe Pasar-Verordening", tidak dapat secara diam-diam menjelma menjadi perjanjian sewa-menyewa keperdataan menurut B.W.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-5-1960 No. 115 K/Sip/1960.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 272.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Petitum D dan E dari gugatan: .

(D-menyatakan batal setidak-tidaknya membatalkan surat keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi tanggal 10-3-1967 No. 7/0/278/67 dan menyatakan batal atau membatalkan Sertifikat H.G.B. No. 550 tanggal 17-5-1971 No. 943/ S/1971 tertulis atas nama Djoko Soedjono.

E-memerintahkan kepada tergugat 1 untuk memberikan izin balik nama mengenai persil JI. Iris No.2 Surabaya kepada penggugat dan selanjutnya memerintahkan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah untuk mengeluarkan Sertifikat tersebut di atas kepada penggugat).

Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang Administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang Administrasi, bukan Pengadilan.

tidak beralasan maka harus juga ditolak;

Putusan Mahkamah Agung tanggal 6-1-1976 No. 1198 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 273.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Gugatan yang menyangkut pengembalian tanah gadaian termasuk wewenang Pengadilan Negeri sedang terhadap gugatan ini berlaku ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960.

i.e. diputuskan oleh Pengadilan Negeri: Menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan penggugat untuk mengembalikan kebun sengketa kepada penggugat dengan jalan penebusan, sebab perkara tersebut tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, melainkan termasuk wewenang Panitia Landreform.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 22-4-1976 No. 778 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 273.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

Karena sawah dan kebun tersebut pada tanggal ad 5 s.d. 8 surat tergugat itu terletak di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar, maka Pengadilan Negeri ini tidak berwenang mengadilinya dan gugatannya seharusnya tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 4-11-1975 No. 1382 K/Sip/1971

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 274.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

Pertimbangan Hakim pertama yang menyangkut kekuasaan relatif: Bahwa karena peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugat terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksanya; adalah tidak tepat, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal 113 jo. 133 H.I.R.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 19-8-1975 No. 312 K/Sip/1974

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 274.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

Peninjauan nafkah termaksud dalam Pasal 329b B.W tidak harus diajukan, kepada Pengadilan yang pertama memutus perkaranya.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 20-1-1916 No. 1392 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 274.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

Telah menjadi yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung bahwa tidak termasuk atribusi Hakim Negeri untuk meninjau benar/tidaknya suatu putusan desa.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 19-11-1958 No. 340 K/Sip/1958.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 274.

#### Kompetensi Pengadilan Negeri

Pembatalan surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara sah, bukanlah wewenang Pengadilan melainkan wewenang Administrasi; pihak yang dimenangkan oleh Pengadilan harus minta pembatalan surat bukti hak milik itu kepada instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang telah diperolehnya.

Putusan Mahkamah Agung No. 350 K/Sip/1968.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 274.

### Kompetensi Pengadilan Negeri

Menurut ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Pembagian Warga Negara (LN. 1950-8) Hakim hanya berwenang memutuskan tentang kewarganegaraan seseorang dalam hal pernyataan orang tersebut mengenai pemilihan atau penolakan kewarganegaraan tidak diterima oleh pejabat yang bersangkutan, atau dalam hal seseorang merasa dirugikan dalam suatu kepentingan hukum tertentu oleh tindakan tertentu dari alat negara yang didasarkan atas penetapan kewarganegaraannya.

Putusan Pengadilan yang semata-mata atas permohonan dari yang bersangkutan menetapkan bahwa pemohon adalah Warga Negara RI. karena dirinya sudah terlebur (*opgelost*) dalam golongan bangsa Indonesia, dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena alasan-alasan di atas dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-12-1958 No. 1 K/Sip/1958.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 275.

### Kompetensi Pengadilan Tinggi

Saat yang menentukan untuk menetapkan Pengadilan Tinggi yang mana yang berkuasa untuk mengadili dalam tingkat banding, adalah saat putusan tingkat pertama diumumkan, karena dengan diumumkannya putusan itu terbitlah hak bagi yang berkepentingan untuk minta banding.

(i.e. Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tgl. 28 Maret 1951 No. 31/1951 P.T. Pdt. telah menyatakan dirinya tidak berkuasa memutuskan permohonan banding alas putusan Pengadilan Negeri Ciamis tgl. 8 Januari 1951 No. 29/1950 Perd. P.N. Ciamis, sedang Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tgl. 7 Mei 1951 No. 137/1951 Pdt. juga menyatakan dirinya tidak berkuasa untuk memutuskan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ciamis tersebut). .

Putusan Mahkamah Agung tgl. 4-10-1951 No. 1/1951 Pers. Perd.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 275.

### Kompetensi Pengadilan Agama

Sengketa yang timbul mengenai pelaksanaan perjanjian perdamaian pembagian warisan, adalah wewenang Pengadilan Negeri, bukan Mahkamah Syariah.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 15 Mei 1979 No. 670 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 415.

### Kompetensi Pengadilan Agama

Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian juridis, bukan penilaian fakta semata-mata tunduk pada kasasi.

Karena Pengadilan Agama untuk Jawa dan Madura tidak berwenang memeriksa perkara-perkara warisan, fatwa Pengadilan Agama perihal tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 2-11-1976 No. 178 K/Sip/1976.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 415.

### Kompetensi Pengadilan Agama

Karena perkawinan dilangsungkan sebelum Undang-Undang No. I Tahun 1974 berlaku secara efektif, maka berlaku ketentuan-ketentuan hukum sebelumnya, yang dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan perkawinan menurut B.W. sekalipun yang bersangkutan beragama Islam, sehingga gugatan ini termasuk yurisdiksi Peradilan Umum.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 15-2-1977 No. 726 K/Sip/1976.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 416.

**Kompetensi Pengadilan Agama**

Keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi: "bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, ternyata persoalan nafkah adalah wewenang Pengadilan Agama memutuskannya, sedangkan Pengadilan Negeri tidak berwenang";

tidak dapat dibenarkan, karena Pasal 4 (I) termaksud menentukan; " ..... mereka segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum Agama Islam". Jadi pada dasarnya yang berlaku adalah Hukum Adat, kecuali kalau dibuktikan Hukum Islam diterima oleh Hukum Adat.

Selain itu pada pemeriksaan di depan judex facti penggugat untuk kasasi sebagai tergugat asal juga tidak membantah pemeriksaan tuntutan nafkah ini oleh Pengadilan Negeri, hal mana berarti bahwa di depan judex facti penggugat-kasasi/tergugat asal menyetujui diperlakukannya Hukum Adat dalam sengketa ini.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20 Oktober 1977 No. 1558 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 416.

**Kompetensi Pengadilan Agama**

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena petitum ke-2 dari surat gugat mengenai waris mawaris yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Umum untuk menentukannya, permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan (perkara dari daerah P. N. Watampone).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 9-12-1975 No. 295 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 276.

**Kompetensi Pengadilan Agama**

Gugatan soal nafkah sesudah ada putusan Pengadilan Agama tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-4-1973 No. 512 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 276.

**Kompetensi Pengadilan Agama**

Di Daerah Istimewa Aceh sebelum perkara mengenai hak milik antara para ahli waris dapat diperiksa oleh Pengadilan Umum haruslah diputus terlebih dahulu ke ahli warisnya serta bagian-bagian yang menjadi hak dari masing-masing ahli waris oleh Pengadilan Agama (berdasarkan P.P. No. 45/1957).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12 November 1974 No. 1130 K/Sip/I972

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 276.

**Kompetensi Pengadilan Agama**

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Mengingat akan P. P. No. 45/1957 dan keputusan bersama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Provinsi Daerah Istimewa Aceh tgl. 7 Desember 1971 mengenai penegasan

wewenang antara Pengadilan Negeri sebagai Peradilan Umum dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dalam perkara waris mawaris dan sebagainya.

Pengadilan Negeri i.e. pada pokoknya hanyalah berwenang untuk mengadili gugatan tentang penentuan hak milik, yaitu harta peninggalan dari alm. Jusuf dan Tjupolan, sedang gugatan tentang memparailkan harta-harta tersebut dan membatalkan surat hibah serta penyerahan bagian (*partie*) masing-masing pihak, termasuk wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa harta-harta sengketa termasuk rumah dan tanah pekarangannya adalah harta peninggalan alm. Jusuf dan Tjupolan dapat dikuatkan; sedang putusan Pengadilan Negeri tentang memparail harta-harta sengketa (putusan alinea ke-3) dan membatalkan suratsurat hibah (putusan alinea ke-4) serta menghukum tergugat-tergugat menyerahkan harta-harta sengketa yang menjadi bagian (*partie*) penggugat, harus dibatalkan. .

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-1-1976 No. 529 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 277.

### Kompetensi Pengadilan Agama

Berdasarkan Pasal 4 (1) P.P. No. 45 Tahun 1957 gugatan mengenai hibah termasuk wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dan Pengadilan Umum tidak berwenang mengadilinya (daerah Banda Aceh).

(i. c. penggugat menuntut pengesahan penghibahan sawah-sawah dan kebun tersengketa serta menuntut penyerahan tanah-tanah itu kepadanya).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 22-2-1970 No. 552 K/Sip/1968.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 277.

### Kompetensi Pengadilan Agama

Karena di daerah Kabupaten Pare-Pare, khususnya di daerah tempat tinggal kedua pihak, perihal warisan Hukum Islam sangat kuat dan nyata pengaruhnya di kalangan mereka yang beragama Islam, berdasarkan P.P No. 45/1957 penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing ahli waris adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 28-10.-1972 No. 360 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 277.

### Wewenang P.U.P.N.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

P. U .P.N. tidak saja berwenang untuk mengeluarkan surat paksa berdasarkan Pasal 10 UU No. 49 Prp/1960 tetapi juga berwenang untuk mengeluarkan surat-surat paksa demikian (lihat Psl. 6 UU tersebut) apabila ternyata si penanggung utang tanpa alasan yang sah menolak membuat pernyataan bersama termaksud, misalnya dengan tidak mau memenuhi panggilan yang berulang-ulang seperti halnya dalam perkara ini.

Putusan MahkamahAgung tgI. 31-12-1973 No. 727 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 278.

**PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA**

**Abstraksi: Tergugat meninggal sebelum perkara diputus**

Dalam hal sebelum perkara diputuskan, tergugatnya meninggal, haruslah ditentukan lebih dulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-7-1971 No. 332 K/Sip/I971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 278.

**Abstraksi: Tergugat meninggal sebelum perkara diputus**

Karena tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika nama tergugat I masih saja dicantumkan dalam keputusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-12-1975 No. 459 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 279.

**Abstraksi: Tergugat meninggal sebelum perkara diputus**

Dalam hal pada waktu perkara disidangkan tergugat ternyata telah meninggal, apabila penggugat tidak berkeberatan perkara dapat diteruskan oleh ahli waris tergugat.

Karena i. c. dari berita-berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak ternyata bahwa pihak penggugat berkeberatan perkara diteruskan oleh ahli waris tergugat, putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas pertimbangan bahwa seharusnya gugatan diperbaiki dulu dengan menunjukkan gugatan kepada ahli waris.

harus dibatalkan dan diperintahkan agar Pengadilan Tinggi memeriksa kembali dan selanjutnya memutuskan pokok perkaranya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-7-1971 No. 429 K/Sip/1971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 279.

**Abstraksi: Pihak yang dituntut melakukan tindakan namun tidak digugat, maka gugatan tidak dapat diterima.**

Tuntutan dalam petitum 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena I. Lurah Bangka, 2. Camat Mampang Prapatan, 3. Ireda OKI, dan 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah OKI tidak turut digugat dalam perkara ini.

Petitum 2: Memerintahkan kepada Lurah Bangka, Camat Mampang Prapatan, Ireda OKI, dan Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah OKI di Jakarta untuk membalik nama kembali tanah sengketa kepada penggugat-penggugat sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. Seobah bin Ali.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 27-3-1975 No. 216 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 279.

**Abstraksi: Pihak "turut penggugat" tidak dikenal dalam hukum acara, sehingga dianggap sebagai penggugat.**

Karena pengertian "turut penggugat" tidak dikenal dalam hukum acara perdata, ke-8 orang tersebut (yang dalam putusan Pengadilan Negeri disebutkan sebagai "turut penggugat") oleh Pengadilan Tinggi dianggap sebagai penggugat.

Putusan Mahkamah Agung tgI. 28-1-1976 No. 201 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 280.

Pihak dalam Perkara

Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat I-pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat I-pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap tergugat I pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgI. 9-12-1975 No. 437 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 280.

Pihak dalam Perkara

bahwa tergugat II-pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini; .

bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugat-terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu.

bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan penggugat-terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 280.

Pihak-Pihak dalam Perkara

Gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam surat gugatan tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan tergugat sebagai pengurus yayasan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20 April 1977 No. 601 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 416.

Pihak dalam Perkara

Dalam perkara ini sudahlah tepat gugatan ditujukan kepada Kotamadya Palembang karena setelah keadaan bahaya dihapuskan, secara hukum semua hak dan kewajiban dari Penguasa Perang Daerah serta semua akibat dari tindakan Penguasa Perang Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(perkara tanah-tanah yang berdasarkan keputusan Peperda Sumatra Selatan dinyatakan dikuasai oleh Negara dan diserahkan dalam kekuasaan Kotamadya).

Putusan Mahkamah Agung tg1. 12-2-1976 No. 966 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 281.

Pihak dalam Perkara

Karena K. U .P. merupakan lembaga yang merupakan bagian organisasi Kodya Bandung, gugat cukup ditujukan terhadap tergugat I/terbanding I (Wali Kota dengan tidak usah mengikutsertakan tergugat II/terbanding II (Kepala K.U.P) sedang petita gugatan juga khusus ditujukan kepada tergugat II/terbanding I.

PutusanMahkamahAgung tgl. 19-8-1975 No. 312 KISip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 281.

Pihak-Pihak dalam Perkara

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan:

Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12 April 1977 No. 503 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 417.

Pihak dalam Perkara

Sudah tepat gugatan untuk menyerahkan/mengosongkan tanah tersebut ditujukan kepada tergugat asal, Kotamadya Palembang, karena secara "Feitelijk" tergugat asal yang menguasai tanah perkara.

(perkara tanah-tanah yang berdasarkan keputusan Peperda Sumatra Selatan dulu dinyatakan dikuasai oleh Negara dan diserahkan dalam kekuasaan Kotamadya).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-2-1976 No. 966 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 281.

Pihak yang Berperkara

Gugatan untuk menuntut kembali barang gono-gini dari tangan pihak ketiga yang menguasainya secara tidak sah, tidak harus diajukan suami istri bersama tetapi dapat diajukan oleh suami maupun istri sendiri (i.c. gugatan diajukan oleh istri sendiri), karena dalam hal ini memang tidak ada kepentingan bagi pihak lawan yang mengharuskan turut sertanya suami istri kedua-duanya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-12-1957 No. 231 K/Sip/1956.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 282.

Pihak-Pihak dalam Perkara

Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serra ataupun disertakan (i. c. saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikutsertakan), karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-1-1959 No. 244 K/Sip/1959.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 282.

Pihak yang Beperkara

Karena menurut statuten CV diurus oleh Direktur yang bertindak di dalam dan di luar Pengadilan dan menurut Pasal 19 s.d. 21 W. v.K. di dalam CV tidak ada Direktur Utama, gugatan diajukan oleh "Direktur Utama" atas nama CV tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-5-1973 No. 25 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 282.

Pihak yang Beperkara

Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena tidak jelas mengenai berapakah keturunan dan di manakah kedudukan daripada para penggugat dalam silsilah (*stamboom*) keluarga almarhumah Abdulrachman Kaplale tersebut, baik di dalam surat gugatan maupun di dalam pemeriksaan Pengadilan.

harus dibatalkan, karena tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat asal tidak pernah menyangkal bahwa penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-penggugat asal adalah ahli waris dari almarhum Abdulrachman Kaplale dan apabila kemudian ternyata masih ada ahli waris lain mereka masih saja dapat menggugat bagiannya di kemudian hari.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-10-1973 No. 1032 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 282-283.

Pihak yang Beperkara

Karena penggugat asal bukan pihak yang bersangkutan dalam perkara (i. c. ia bukanlah pemilik daripada persil terperkara) gugatan rekonvensi terhadapnya tidak mungkin dikabulkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 22-10-1973 No. 476 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 283.

Pihak dalam Beperkara

Karena yang digugat adalah Negara Republik Indonesia, cq Presiden Republik Indonesia cq Menteri Keuangan/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta cq Kepala Inspektorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Utara, menurut pendapat Mahkamah Agung Kepala Inspektorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Utara tersebut tidak perlu mendapat surat kuasa/dikuasakan oleh Negara Republik Indonesia ataupun Presiden Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 28-10-1975 No.1206 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 283.

Pihak dalam Perkara

Gugatan yang diajukan oleh penggugat sendiri (sebagai ahli waris) dapat diterima karena ahli waris lain-lainnya dari almarhumah Ny. Tjoe Eng Nio telah menyatakan menolak bagiannya dari harta peninggalan pewaris.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-10-1975 No. 23 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 283.

Pihak dalam Perkara

bahwa karena yang berutang kepada penggugat/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut;

bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 284.

Pihak-Pihak dalam Perkara

Karena Pemerintah Kelurahan Krajan digugat dalam kedudukannya selaku aparat Pemerintah Pusat, gugatan seharusnya ditujukan kepada: Pemerintah RI qq. Departemen Dalam Negeri qq. Gubernur Jawa Tengah qq. Pemerintah Kelurahan Krajan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 27 Oktober 1977 No. 1004 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 417.

Pihak dalam Perkara

Karena Bupati Cirebon mengadakan perjanjian tersebut bukan selaku Kepala Daerah, melainkan selaku Ketua Proyek Pangan Kabupaten Cirebon, sedang proyek ini bukanlah badan hukum, maka R. A. Soetisna (Bupati Cirebon) pribadi juga bertanggung jawab.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 31-7-1975 No. 589 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 284.

Pihak dalam Perkara

Karena tergugat I pada akhir proses perkara telah meninggal dunia dan kedudukannya digantikan atas kehendak sendiri oleh jandanya Netap hr. Karo dan anak kandungnya Richard Pelawi, maka keputusan terhadap diri tergugat I dengan sendirinya berlaku terhadap janda dan anaknya tersebut, yang menurut Adat juga menerima warisan tergugat I.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20-10-1975 No. 27 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 284.

Pihak yang Berperkara

Karena persil sengketa tercatat atas nama PT Gunung Mas, untuk dapat berhasil gugatan harus pula ditujukan kepada PT tersebut sebagai tergugat atau turut tergugat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 2-7-1974 No. 480 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 285.

Pihak-Pihak dalam Perkara

Karena Tatsuhiko Matsuda/tergugat asal adalah wakil sah Shin Asahigawa Co. Ltd., ia sebagai *representative* dapat digugat. Yang digugat dalam perkara ini adalah Tatsuhiko Matsuda sebagai kuasa dari dan atas nama Shin Asahigawa Co. Ltd. yang berkedudukan di Jln. Kramat Raya 94-96 yang oleh Shin Asahigawa Co. Ltd. Tokyo diakui sebagai kantornya di Jakarta.

oleh Pengadilan Negeri dengan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah diputuskan: "Menyatakan gugatan penggugat yang ditunjukkan kepada tergugat pribadi tidak dapat diterima."

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-3-1975 No. 1035 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 285.

**Gugatan dan Pihak yang Beperkara**

Jual beli antara tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 4-10-1972 No. 938 K/Sip/1971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 285.

**Gugatan dan Pihak yang Beperkara**

Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu, sebab sebagai ternyata dalam surat gugatan para penggugat/terbanding semata-mata menuntut tentang haknya (Mahkamah Agung: para tergugat dalam kasasi/penggugat-penggugat asal hanya menuntut barang-barang dari warisan yang telah dihibahkan pada mereka pada waktu alm. Haji Bustami masih hidup, hal mana tidak bertentangan dengan hukum) dan tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagi pula para penggugat terbanding tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. Haji Bustami.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 1-5-1975 No. 64 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 285.

**Gugatan dan Pihak yang Beperkara**

Dalam mempertahankan gono-gini terhadap orang ketiga, memang benar salah seorang dari suami istri dapat bertindak sendiri, tetapi karena perkara ini tidak mengenai gono-gini suami tidak dapat bertindak sendiri, selaku kuasa dari istrinya tanpa surat khusus untuk itu.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-10-1975 No. 904 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 286.

**Gugatan dan Pihak yang Beperkara**

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: bahwa surat kuasa tgl. 30 April 1972 tidak relevan karena pemberi kuasa (A. Sarwani) selalu hadir dalam sidang-sidang Pengadilan Negeri sampai pada putusan diucapkan; dapat dibenarkan, karena surat kuasa tersebut sudah cukup, karena menyebut "mengajukan gugatan terhadap BNI 1946 Jakarta di Pengadilan Negeri Selatan/ Barat" dan juga menyebut "naik appel", lagi pula pada persidangan-persidangan Pengadilan Negeri pihak *materiele partij* juga selalu hadir.

Oleh Pengadilan Tinggi surat kuasa tersebut, karena hanya menyebut pihakpihak yang beperkara saja dan sama sekali tidak menyebut apa yang mereka perkarakan itu, dianggap tidak bersifat khusus, bertentangan dengan Pasal 123 R.I.R. sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 19-8-1975 No. 668 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 286.

**Pihak-Pihak dalam Perkara**

Pengadilan Tinggi dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan:

Karena dalam gugatan ini yang berisi tuntutan penyerahan sebidang tanah warisan seseorang yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa hak, jandanya tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara, telah bertindak terlampau formalistis, karena Hakim selalu dapat memanggil janda itu untuk disertakan dalam persengketaan sebagai salah satu pihak; sehingga karena itu putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 31-8-1960 No. 218 K/Sip/1960.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 286-387.

#### Gugatan dan Pihak yang Berperkara

Putusan Pengadilan Tinggi yang berisi pembatalan hubungan hukum antara tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai tergugat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 287.

#### Gugatan dan Pihak yang Berperkara

Bahwa orang yang dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri didengar sebagai saksi, di Pengadilan Tinggi bertindak sebagai kuasa dari terbanding/ penggugat asal, tidaklah bertentangan dengan H.I.R.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 6-3-1975 No. 174 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 287.

#### Gugatan dan Pihak yang Berperkara

**Abstraksi: Tuntutan atas upah advokat tidak dapat dikabulkan.**

Karena H.I.R. tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada advokat, tuntutan tentang upah pengacara ditambah 10% inkaso komisi ditambah 20% pajak penjualan inkaso komisi tidak dapat dikabulkan;

Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-9-1975 No. 983 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 287.

#### Gugatan dan Pihak yang Berperkara

**Abstraksi: Penggugat meninggal dan tidak dilanjutkan ahli warisnya, maka gugatan gugur.**

Dengan meninggalnya penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 9-5-1974 No. 431 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 288.

#### Gugatan dan Pihak yang Berperkara

**Abstraksi: Tidak diharuskan semua ahli waris menggugat.**

Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-11-1975 No. 516 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 288.

Gugatan dan Pihak yang Berperkara

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Gugat yang ditujukan kepada Musda sebenarnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Musda bukanlah badan hukum; seharusnya yang digugat ialah: 1. M.Rambi, Asisten Wedana Kec. Teluk Mengkudu. 2. Letda. Bustami, dan Puterpra 19 Teluk Mengkudu. 3. Abunyamin, Inspektur Polisi Tk. II, Dan Sek 20232 Teluk Mengkudu.

Tetapi seandainya yang disebut belakangan ini yang digugat maka hasil pemeriksaan perkara akan tetap sama; untuk memperoleh peradilan yang sederhana, cepat, dan murah seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 14/1970, maka haruslah dianggap bahwa penggugat mengajukan gugatnya kepada orang-orang tersebut dalam kedudukannya sebagai Pejabat Asisten Wedana dan Puterpra serta Dan Sek Kepolisian.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-7-1975 No. 157 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 288.

Gugatan dan Pihak-Pihak yang Berperkara

Putusan Pengadilan Tinggi harus diperbaiki karena kurang tepat mengenai penyebutan pihak-pihak yang berperkara:

Seharusnya penggugat adalah CV Alatas Medan, Direkturnya Aris Sihombing.

Tergugat adalah:

I. Musda Kecamatan Teluk Mengkudu yang terdiri dari:

- a. Camat Kecamatan Teluk Mengkudu
- b. Dan Sek Polri Kecamatan Teluk Mengkudu
- c. Dan Puterpra Kecamatan Teluk Mengkudu

II. Bupati KDH Kabupaten Deli Serdang di Medan

dalam putusan Pengadilan Tinggi tercantum sebagai berikut:

- 1. Rulu Sitepu Indeskati, S.H. pegawai Kantor Bupati/KDH Deli Serdang di Medan (kuasa dari Musda Teluk Mengkudu);
- 2. Abdul Jalil Siregar, S.H. Kepala Badan Urusan Pembangunan Daerah Deli Serdang (kuasa dari Bupati Kabupaten Deli Serdang di Medan).

Tergugat I dan II pbanding lawan Ny. Rehngena Purba, S.H., pengacara, tempat tinggal di jalan Letjen S. Parman 236 Telp. 25831 Medan (kuasa dan atas nama Aris Sihombing, kuasa CV Alatas Medan) penggugat-terbanding.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-7-1975 No. 157 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 289.

Penarikan Pihak Ketiga ke dalam Perkara

Pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu proses perdata yang sedang berjalan, ditentukan oleh ada tidaknya permintaan untuk itu dari para pihak atau pihak ketiga di luar perkara yang merasa berkepentingan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13 Maret 1979 No. 1411 K/Sip/1978.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 417.

Penarikan Pihak Ketiga dalam Perkara

Bahwa hakim pertama telah menjadikan istri kedua dari tergugat sebagai pihak ke III dalam perkara ini, dengan tiada lawan.

Bahwa lebih tepat kepadanya diberi kedudukan dalam perkara sebagai tergugat II di samping suaminya sebagai tergugat I, mengingat ia masih tinggal bersama dan bersama-sama pula menguasai barang-barang cidra.

Putusan Mahkamah Agung tgl 17-6-1976 No. 175 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 289.

Penarikan Pihak Ketiga ke Dalam Perkara

Tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai turut tergugat (yang dalam gugatan asal dijadikan pihak dalam perkara).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-11-1975 No. 457 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 289.

Penarikan Pihak Ketiga ke Dalam Perkara

Abstraksi: Hanya penggugatlah yang berwenang menentukan siapa yang digugat.

Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-6-1971 No. 305 K/Sip/1971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 290.

Pengunduran Tergugat di Persidangan

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Pengunduran tergugat II pada sidang ketiga haruslah tidak dibenarkan oleh Pengadilan karena penggugat berkeberatan terhadap pengunduran itu, sehingga tergugat II harus tetap dianggap sebagai pihak dalam perkara.

(i.e. pada sidang ketiga Pengadilan Negeri tergugat II mengundurkan diri sebagai tergugat untuk kemudian bertindak sebagai saksi dari tergugat).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 23-3-1976 No. 832 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 290.

Pengurangan Tergugat di Persidangan

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Putusan Hakim pertama yang menyangkut 14 orang tergugat, yang selama sidang beriangsung, di luar sidang persoalannya telah selesai dengan pihak penggugat secara damai, kemudian dalam diktum bagian kedua menghukum mereka untuk menaati dan melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuatnya adalah tidak tepat.

Bahwa seharusnya dalam hal tersebut Hakim pertama harus mengusulkan kepada para penggugat agar mereka sebelum perkara diputus, mencabut gugat mereka terhadap 14 orang tersebut, dan apabila pihak penggugat tidak mau melakukan hal itu, dengan putusan oleh karena antara mereka tidak ada persoalan lagi, menyatakan gugat terhadap mereka tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 28-1-1976 No. 201 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 290.

#### Pengurangan Tergugat di Persidangan

Hakim pertama telah menyalahi hukum acara karena menganggap tergugat I dikeluarkan dari gugatan dan terhadapnya tidak menjatuhkan putusan.

(i.e. Pengadilan Negeri mempertimbangkan: bahwa tergugat I menyatakan bahwa ia tidak pernah menghaki atau menjual sawah sengketa; - bahwa dalam surat gugatan juga tidak pernah disinggung apakah tergugat I pernah menghaki atau menjual sawah tersebut - bahwa oleh tergugat itu tergugat I harus dikeluarkan dari gugatan).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 8-1-1976 No. 482 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 291.

### Intervensi

Judex facti mempunyai pengertian yang salah mengenai istilah intervenient (intervensi) dan pembantah.

Intervenient (i.c. tussenkomst) adalah pihak ketiga yang tadinya berdiri di luar acara sengketa ini, kemudian diizinkan masuk ke dalam acara yang sedang berjalan untuk membela kepentingannya sendiri.

Sedangkan pembantah (dalam perkara ini) adalah pihak ketiga yang membela kepentingannya sendiri, tetapi tetap berada di luar acara yang sedang berjalan dan perkaranya tidak disatukan dengan perkara pokok antara penggugat dan tergugat.

Oleh karena itu, intervenient tidak dapat merangkap menjadi pembantah dalam satu perkara yang sama.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-12-1976 No. 731 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 418.

#### Intervensi

Meskipun Rudy Sulistio dapat mempertahankan hak-haknya dalam suatu proses tersendiri, tetapi segala sesuatu akan berjalan lebih mudah dan dapat dihindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan, jika ia langsung mencampuri proses perkara ini, atas pertimbangan ini intervensi Rudy Sulistio tersebut dibenarkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-10-1975 No. 1060 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 291.

#### Pihak-Pihak dalam Perkara

Adanya hubungan kakak-adik kandung antara Hakim Anggota Majelis Pengadilan Tinggi dengan pembela salah satu pihak merupakan pelanggaran terhadap Pasal 702 RBg., maka Pengadilan Tinggi harus memeriksa kembali pokok perkaranya dan memutusnya dalam tingkat banding dengan susunan majelis Hakim yang lain.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5 Juli 1977 No. 1192 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 416.

### Surat Kuasa untuk Berperkara

Karena dalam surat kuasa sudah disebutkan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, dan dari berita acara pemeriksaan sidang pertama ternyata bahwa yang bersangkutan hadir sendiri dengan didampingi oleh

kuasanya maka dianggap surat kuasa tersebut juga untuk pemeriksaan tingkat banding dan sudah khusus, meskipun surat kuasa itu tidak dibuat untuk perkara ini, sehingga permohonan banding seharusnya dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 27-4-1976 No. 453 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 418.

## GUGATAN DAN SURAT GUGATAN

### Syarat-Syarat Surat Gugatan

Surat gugatan bukan merupakan akta di bawah tangan, maka surat gugatan tidak terikat pada ketentuan-ketentuan Pasal 286 (2) RBg. jo. Stb. 1919-776.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 4-7-1978 No. 840 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 418.

### Syarat-Syarat Surat Gugatan

Gugatan bercap jempol yang tidak dilegalisasi, berdasarkan yurisprudensi bukanlah batal menurut hukum, tetapi selalu dikembalikan untuk legalisasi kemudian.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 24-8-1978 No. 769 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 418.

### Pengajuan Surat Gugatan yang Baru

Bahwa perkara yang sekarang diajukan ini sebenarnya merupakan sengketa mengenai pelaksanaan perkara No. 210/1966 yang sudah mempunyai kekuatan pasti dalam mana para pihak tidak sepakat mengenai nilai uang yang harus dibayarkan.

Meskipun adalah lebih tepat apabila Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung memberikan tafsirannya mengenai berapa yang harus dibayar sebagai pelaksanaan putusan No. 201/1966 tersebut, tetapi cara yang ditempuh sekarang dengan mengajukan gugatan baru juga tidak bertentangan dengan hukum acara.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-12-1973 No. 345/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 291.

### Isi Surat Gugatan

Gugatan terhadap pihak yang memegang barang sengketa berdasarkan suatu putusan Pengadilan yang telah dieksekusi, dapat saja diterima dan dipandang sebagai suatu perkara baru.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10 Mei 1979 No. 763 K/Sip/1977.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 419.

### Isi Surat Gugatan

Tuntutan untuk pengembalian barang-barang yang dititipkan dan kalau barangnya sudah tidak ada lagi supaya harganya diganti, adalah tuntutan yang menurut hukum sama sekali tidak ganjil dan oleh sebab itu harus dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-6-1975 No. 117 K/Sip/1956.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 292.

Isi Surat Gugatan

Dalam hal harta warisan untuk sebagian sudah dibagi-bagi, untuk menggugatkan pembagian daripada sisa warisan tidaklah mutlak harus dimasukkan di dalam gugatan perincian mengenai barang-barang yang telah dibagi, karena hal ini Hakim selalu dapat menyelidikinya dalam mengadakan pembagian yang seadil-adilnya atas sisa warisan itu.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-4-1962 No. 252 K/Sip/1961.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 292.

Isi Surat Gugatan

Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 6-8-1973 No. 663 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 292.

Isi Surat Gugatan

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 21-8-1974 No. 565 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 292.

Isi Surat Gugatan

Abstraksi: posita bertentangan dengan petitum, gugatan ditolak.

Karena *rechtfeiten* yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak.

    Diajukan, bahwa kintal sengketa adalah pembelian penggugat-penggugat dan tergugat bersama;

    bahwa kemudian kintal itu dijual sendiri oleh tergugat tanpa persetujuan dan sepengetahuan penggugat-penggugat, atau dengan kata lain penjualan kintal tersebut adalah tidak sah.

    petitumnya: agar tergugat dihukum membagi tiga harga (hasil penjualan) kintal tersebut; masing-masing penggugat-penggugat dan tergugat mendapat 1/3.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-11-1875 No. 28 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 293.

Surat Gugatan yang Belum Lengkap

Walaupun gugat lisan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri tidak lengkap tetapi dengan adanya tuntutan subsidair: mohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengambil keputusan yang dianggap adil olehnya;

dan sesuai dengan Hukum Adat Pengadilan-Pengadilan selayaknya memberi putusan yang seadil-adilnya dengan menyelesaikan sengketa perdata untuk seluruhnya;

gugatan tidaklah dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 2\_-11-1956 No. 195 K/Sip11955.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 293.

## Pihak yang Berhak Mengajukan Surat Gugatan

Orang yang bertindak sebagai kuasa penjual dalam jual beli, tidak dapat secara pribadi (tanpa kuasa khusus dari penjual) mengajukan gugatan terhadap pembeli, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-6-1975 No. 42 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 293.

## Pihak yang Berhak Mengajukan Surat Gugatan

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: "bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum karena Pasal 8 Peraturan Menteri Kehakiman No. 1/1965 menentukan, bahwa Ketua Sidang Pengadilan meneliti surat pendaftaran pokrol atau surat keterangan bantuan hukum dan menolak mereka yang tidak dapat menunjukkan surat tersebut".

Tidak dapat dibenarkan karena telah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi: bahwa sah tidaknya pemberian kuasa oleh penggugat kepada kuasanya adalah didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) H.I.R sedang Peraturan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pokrol adalah dimaksudkan sebagai peraturan penertiban yang tidak mempunyai akibat hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 26-11-1975 No. 994 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 294.

## Pihak yang Berhak Mengajukan Surat Gugatan

Karena surat kuasa penggugat dalam konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan rekonvensi dari tergugat untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-7-1975 No. 551 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 294.

## Pihak yang Berhak Mengajukan Surat Gugatan

Karena kontrak adalah dengan CV Palma, gugatan yang diajukan oleh Achmad Paeru, Direktur CV Palma tersebut, pribadi seharusnya tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 6-1-1976 No. 495 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 294.

Pihak yang Berhak Mengajukan Surat Gugatan

Izin khusus dari Pengadilan Tinggi yang dimaksud itu (untuk para pembela) tidak mempunyai akibat hukum yang meniadakan hak kuasa tergugat pemanding untuk menyatakan banding tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20-4-1976 No. 988 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 295.

Pihak yang Berhak Mengajukan Surat Gugatan

Surat kuasa yang isinya: "Dengan ini kami memberi kuasa kepada Abdul Salam ... guna mengurus kepentingan kami untuk mengajukan gugatan, bukti-bukti serta saksi-saksi di Pengadilan Negeri di Gresik," adalah bukan surat kuasa khusus dan surat gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-9-1975 No. 116 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 295.

Pihak yang Berhak Mengajukan Surat Gugatan

Dalil yang diajukan penggugat untuk kasasi:

bahwa sebagai debitor ia berhak untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh penetapan jumlah utangnya; sebab kalau tidak, akan mungkin terjadi "onverschuldigde betaling".

Tidak dapat dibenarkan, karena sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi:

bahwa terbanding, semula penggugat sebagai seorang debitor hanya sekedar mempunyai kewajiban-kewajiban, ialah kewajiban untuk melunasi utangnya dan tidak mempunyai hak terhadap kreditornya, sedangkan bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai tergugat dalam suatu proses peradilan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 8-8-1975 No. 995 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 295.

Pihak yang Berhak Mengajukan Surat Gugatan

Tuntutan yang diajukan oleh sebagian ahli waris terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20-6-1959 No. K/Sip/1959.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 296.

Perubahan Surat Gugatan

Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugat, asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 296.

## Perubahan Surat Gugatan

Perubahan yang dimohonkan oleh penggugat, ialah tgl. 21 Mei 1969 diubah menjadi tgl. 21 Mei 1968.

Karena perubahan tersebut tidaklah merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaan ataupun pembuktian sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara dan demi peradilan yang cepat dan murah dapatlah dikabulkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-1-1976 No. 823 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 296.

## Perubahan Surat Gugatan

Karena perubahan gugatan yang diajukan penggugat-terbanding pada persidangan tanggal 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 27-11-1975 No. 226 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 296.

## Penggabungan Gugatan

Karena antara tergugat-tergugat I s.d. IX tidak pula ada hubungannya satu dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan; seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah. Gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17-2-1977 No. 343 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 419.

## Penggabungan Gugatan

Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 22-9-1976 No. 1652 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 419.

## Penggabungan Gugatan

bahwa oleh Hakim pertama ketiga buah gugatan tersebut digabungkan menjadi satu perkara dan diputuskan dalam satu putusan tertanggal 24 Januari 1969 No. 10/1968 Mkl.

bahwa ketiga gugatan itu ada hubungan satu dengan lainnya, sehingga meskipun menggabungkan gugatan-gugatan itu tidak diatur dalam RBg. (juga H.I.R) akan tetapi karena penggabungan itu akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan, maka penggabungan itu memang bermanfaat ditinjau dari segi acara (*procesueel doelmatig*).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 6-5-1975 No. 880 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 297.

## Penggabungan Gugatan

R.I.D. tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah pada pandangan Hakim dalam hal mana penggabungan itu diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 297.

## Penggabungan Gugatan.

Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan, seperti halnya dalam perkara ini;

Perkara yang satu adalah suatu gugatan (permohonan) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, yang berperkara demikian ini:

terikat pada suatu jangka waktu 9 bulan, terhadap putusan tidak dapat diajukan banding,

keputusan baru dapat didaftarkan kepada Kantor Milik Perindustrian setelah keputusan memperoleh kekuatan pasti, sehingga tidak dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Perkara yang lainnya adalah gugatan berdasarkan Pasal 1365 B.W. yang terhadap putusannya dapat diajukan banding; lagi pula gugatan ini sebenarnya baru dapat diajukan setelah terhadap gugatan tentang rerek diperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan pasti.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-12-1972 No. 677 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 297.

## Penggabungan Gugatan

Karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu seacara sendiri-sendiri rnenggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu; *cumulatie* gugatan gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini, tidak dapat dibenarkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 28-8-1976 No. 201 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 298.

## Penggabungan Gugatan

Menurut Yurisprudensi dimungkinkan "penggabungan" gugatan-gugatan dari satu pihak dalam hal antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak penggabungan dua perkara dalam bentuk perkara yang satu (i.c. perkara No. 53/1972 G) dijadikan gugatan rekonvensi terhadap perkara yang lainnya (i.c. perkara No. 521/1971 G).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-12-1972 No. 677 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 298.

## Penggabungan Gugatan

Dengan digabungkannya 3 perkara rnenjadi satu, surat-surat kuasa yang oleh salah satu pihak diberikan kepada seorang kuasa ada pada ke-3 perkara tersebut seharusnya juga dipertimbangkan sebagai suatu kesatuan;

sehingga ketidaksempurnaan yang terdapat pada salah satu dari surat-surat kuasa itu haruslah dianggap telah diperbaiki oleh surat kuasa lainnya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-7-1963 No. 123 K/Sip/1963.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 298.

**Gugatan Lisan**

Dalam membuat gugat lisan, Ketua Pengadilan Negeri sebaiknya dengan menggunakan Pasal 119 H.I.R. membuat gugatan yang dalam riilnya dikehendaki oleh penggugat sehingga sesuai dengan asas hukum adat, sengketa dapat diselesaikan sekaligus;

sepertinya dalam perkara ini yang riil dikehendaki oleh penggugat adalah pengosongan persil tersengketa dan penetapan bagian masing-masing ahli waris sedang hal-hal tersebut tidak dicantumkan dalam gugat lisan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-11-1956 No. 195 K/Sip/1955.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 299.

**Gugat Lisan**

Menurut Pasal 144 (1) RBg. orang yang diberi kuasa tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan lisan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 4-12-1975 No. 369 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 299.

**Gugatan Lisan**

Gugatan yang diajukan secara tertulis dengan dibubuhi cap jempol harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 7-2-1973 No. 1077 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 299.

**Perubahan Gugatan**

Karena perubahan gugatan yang diajukan penggugat terbanding pada persidangan tgl. 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17-12-1975 No. 226 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 299.

**Perubahan Gugatan**

Keberatan pihak tergugat asli/pembanding penggugat untuk kasasi terhadap perubahan isi gugatan berupa pencabutan kembali sebagian dari barang yang digugat, dapat dibenarkan karena dalam perkara ini pengurangan gugat itu dapat merugikan baginya mengenai hal warisan dan gono-gini.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 28-1-1959 No. K/Sip/1959.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 300.

## Perubahan Gugatan

Perubahan gugatan itu dapat diterima apabila perubahan itu dilakukan pada taraf pemeriksaan perkara sudah hampir selesai: pada saat dalil-dalil, tangkisan-tangkisan, pembelaan-pembelaan, sudah bisa dikemukakan dan kedua pihak sebelumnya telah mohon putusan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-10-1970 No. 546 K/Sip/1970.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 300.

## Perubahan Gugatan

Keberatan kasasi bahwa Pengadilan Tinggi telah merumuskan posita penggugat tidak sesuai dengan dalil penggugat, dapat dibenarkan karena dalil penggugat adalah menempati tanah sengketa dengan kekerasan sedang oleh Pengadilan Tinggi diubah menjadi "meminjam".

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-9-1972 No. 334 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 300.

## Gugatan Ne Bis In Idem

Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil, gugatan masih dapat diajukan lagi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 15-5-1979 No. 1343 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 419.

## Gugatan Ne Bis In Idem

Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada "ne bis in idem".

Putusan Mahkamah Agung tgl. 23 Juli 1973 No. 102 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 300.

## Gugatan Ne Bis In Idem

Ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-4-1976 No. 647 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 300.

## Gugatan Ne Bis In Idem.

Eksepsi yang diajukan oleh tergugat-tergugat, bahwa perkara ini (No. 70/1974 G) *ne bis in idem* dengan perkara No. 114/1974 G harus ditolak, karena: dalam diktum putusan No. 114/1973 G. tersebut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, sedang dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat ialah orang yang seharusnya digugat belum digugat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 8-6-1976 No. 1424 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 301.

Gugatan Ne Bis In Idem

Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Pendapat penggugat, bahwa karena diktum putusan yang terdahulu berbunyi: Pengadilan tidak berwenang memutuskan perkara ini; maka perkara masih dapat diperiksa kembali; - tidak dibenarkan.

Putusan Mahkarnah Agung tgl. 6-1-1976 No. 497 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 301.

Gugatan Ne Bis In Idem

Penetapan mengenai ahli waris dan warisan dalam penetapan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 14 April 1956 No. 43/1995/Pdt dan dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 23 November 1965 No. 66/1962/Pdt. tidak merupakan *ne bis in idem*, oleh karena penetapan No. 43/1955/Pdt. tersebut hanya bersifat deklaratoir sedangkan dalam perkara No. 66/1962/Pdt. tersebut ada sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 27 Juni 1973 No. 144 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 301.

Gugatan Ne Bis In Idem

Karena perkara ini sarna dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah rnendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970),

seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-10-1973 No. 588 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 302.

Gugatan Ne Bis In Idem

Perkara ini benar objek gugatannya sarna dengan perkara No. 597/Perd/1971/P.N. Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama tidak ada *nebis in idem*.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 22-10-1975 No. 1121 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 302.

Gugatan nebis in idem

Dari pertimbangan keputusan dihubungkan dengan diktumnya yang berbunyi bahwa gugatan penggugat-penggugat tidak dapat dikabulkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tidak dapat dikabulkan adalah bahwa gugatan tidak diterima; karena dalam keputusan tersebut Pengadilan Negeri mengakui adanya hak penggugat-penggugat sebagai pemegang saham, banyak tidak sesuai dengan Pasal 21 Anggaran Dasar; maka penggugat-penggugat, setelah mengadakan perbaikan gugatan, dapat mengajukan gugatan baru dengan tidak ada *nebis in idem* dalam hal ini.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-3-1976 No. 650 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 302.

**Gugatan Rekonvensi**

Karena gugatan rekonvensi baru diajukan pada jawaban tertulis kedua, gugatan rekonvensi tersebut adalah terlambat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 26-4-1979 No. 346 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 420.

**Gugatan Rekonvensi**

Karena Pengadilan Negeri belum memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama mengenai gugatan balik dalam perkara ini, kepadanya diperintahkan untuk membuka kembali sidang dalam perkara ini untuk memeriksa dan memutus gugatan balik tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 24-4-1979 No. 291 K/Sip/1978.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 420.

**Gugatan Rekonvensi**

Karena gugatan rekonvensi yang telah diputus oleh judex facti sangat erat hubungannya dengan gugatan rekonvensi.

Sedang gugatan rekonvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 2-8-1977 No. 1527 K/Sip/1976.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 420.

**Gugatan Rekonvensi**

Gugatan rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab karena dalam Pasal 158 RBg./132 H.I.R. hanya disebut "jawaban" saja dan misalnya duplik pun merupakan jawaban, meskipun bukan jawaban pertama.

Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1968

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 303.

**Gugatan Rekonvensi**

Karena gugatan rekonvensi diajukan 8 kali sidang dan setelah pendengaran saksi-saksi, gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-4-1973 No. 642 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 303.

## Gugatan Rekonvensi

Karena gugatan rekonvensi yang dimaksudkan oleh penggugat untuk kasasi materiil bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh, maka dianggap tidak ada gugatan rekonvensi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 1-4-1975 No. 1154 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 303.

## Gugatan Rekonvensi

Karena gugatan dalam rekonvensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konvensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam konvensi tidak dengan sendirinya gugatan dalam rekonvensi ikut tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-3-1975 No.1057 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 303.

## Gugatan Rekonvensi

Karena surat kuasa penggugat dalam konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidal: dipenuhi, dengan sendirinya gugatan rekonvensi dari tergugat untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-7-1975 No. 551 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 304.

## Gugatan Rekonvensi

Karena gugatan dalam konvensi ditujukan kepada tergugat dalam konvensi pribadi, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat dalam rekonvensi/tergugat dalam konvensi dalam kedudukannya yang berhubungan dengan perusahaan Chitrawati tersebut berdasarkan Pasal 131 a H.I.R. harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 28-11-1973 No. 466 K/Sip/1873.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 304.

## Gugatan yang Tidak Jelas

Karena dari gugatan penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan, (bertanda II) saja. gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 26-4-1979 No. 1391 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 420.

## Gugatan yang Tidak Jelas

Pertimbangan Pengadilan Tinggi: Bahwa tuntutan penggugat mengenai keuntungan perusahaan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak terperinci sebagaimana mestinya, sehingga tidak jelas berapa jumlah keuntungan yang secara tepat menjadi hak penggugat.

tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut telah diperincikan dengan surat-surat bukti penggugat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 6-5-1977 No. 873 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 421.

Gugatan yang Tidak Jelas

Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17-4-1979 No. 1149 K/Sip1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 421.

Gugatan yang Tidak Jelas

**Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

Petitum tersebut sebagai berikut: - supaya diputuskan:

1. Menetapkan hak penggugat atas tanah tersebut. .
2. Menghukum tergugat supaya berhenti bertindak atas tempat tersebut, dan menyerahkan kepada penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut.
3. Menghukum tergugat serta membayar ongkos-ongkos perkara ini.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-12-1975 No. 582 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 304.

Gugatan yang Tidak Jelas

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Tuntutan penggugat-pembanding mengenai pengembalian penghasilan tanah selama 12 tahun harus ditolak karena tidak disertai bukti-bukti secara terperinci dan meyakinkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 4-5-1976 No. 1186 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 304.

Gugatan yang Tidak Jelas

Tuntutan penggugat yang berbunyi: "Menghukum tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusakkan bangunan-bangunan tersebut," tidak dapat dikabulkan, sebab bersifat negatif.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-11-1975 No. 1380 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 305.

Gugatan yang Tidak Jelas

Putusan Pengadilan Tinggi mengenai ganti rugi harus dibatalkan, karena tentang hal itu belum pernah diadakan pemeriksaan dan juga hal tersebut tidak terbukti.

(i.c. penggugat menuntut ganti rugi Rp. 45.000,- untuk ongkos menagih dari Lawang ke Surabaya serta ongkos gugatan, yang oleh Pengadilan Tinggi tuntutan tersebut dikabulkan).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-5-1975 No. 88 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 305.

## Gugatan yang Tidak Jelas

Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan:

agar dinyatakan sah semua Keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana,

agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan tergugat terhadap penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana,

agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 21-11-1970 No. 492 K/Sip/1970.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 305.

## Gugatan yang Tidak Jelas

Mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara, walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dari tergugat, yang seharusnya dengan demikian gugatan dapat dikabulkan, tetapi karena penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunea setahun, gugatan haruslah ditolak.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-6-1975 No. 616 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 306.

## Gugatan yang Tidak Jelas

Karena setelah diadakan peneriksaan seternpat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercanturn dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 9-7-1973 No. 81 K/Sip/1971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 306.

## Syarat Materiil Gugatan

Syarat rnutlak untuk mnenuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukurn antara kedua pihak.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-12-1958 No.4 K/Sip/1958.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 306.

## Permohonan Provisi

Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-7-1977 No. 279 K/Sip/1976.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 421.

## Tuntutan Provisionil

Tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 H.I.R. hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan;

tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (*bodem geschil*) tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 7-5-1973 No. 1070 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 306.

## Gugatan Insidentil

Abstraksi: meski HIR/RBg tidak mengatur gugatan insidentil, jika diperlukan dalam praktek, dapat diterima dengan berpedoman Rv.

Acara yang mengatur tentang gugatan insidentil tidak terdapat dalam hukum acara yang berlaku, tetapi karena hal itu perlu dan berguna untuk penyelesaian perkara ini, dengan berpedoman pada acara yang mengatur mengenai hal ini dalam Rv. Pengadilan Tinggi dapat menerima gugatan insidentil itu untuk diperiksa dan diputus bersama-sama gugatan pokok.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 26-11-1975 No. 224 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 307.

## Gugatan dengan Tuntutan Subsidair

Di dalam mengadakan suatu gugatan yang didalamnya terkandung tuntutan "subsidiar" yang bermaksud minta supaya Hakim mengadakan menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie reekt doen*), hendaklah dilakukan sedemikian rupa sehingga di satu pihak tidak dilanggar ketentuan dalam Pasal 178 (2) dan (3) H.I.R. sedang di pihak lain tidak dirugikan pihak lawan dalam melakukan pembelaan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-6-1975 No. 803 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 307.

## Surat Kuasa untuk Mengajukan Gugatan di Pengadilan

Surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta benda yang bergerak dan tidak bergerak, tanah-tanah, rumah-rumah, utang, dan semua kepentingan seseorang, adalah suatu surat kuasa umum yang bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai suatu surat kuasa khusus untuk beperkara di depan Pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-7-1974 No. 531 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 307.

## Surat Kuasa untuk Menggugat

Surat kuasa tgl. 3 Mei 1971 menunjukkan kepada gugatan yang sudah masuk yang sudah jelas siapa-siapa lawan dalam perkara dan apa yang menjadi objek perselisihan sehingga sudah memenuhi ketentuan Pasal 123 H.I.R.

i.c, pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai berikut: - bahwa surat kuasa 3 Mei 1971 dengan mana para ahli waris Haji Moh. Noeh memberi kuasa kepada Siti Hayati tidak menyebutkan hal-hal yang menjadi perselisihan dan juga tidak menyebutkan pihak yang digugat, hanya menyebutkan "untuk melanjutkan perkara dari almarhum yang sedang berjalan" sehingga surat kuasa tersebut tidak dapat dianggap sebagai surat kuasa khusus yang dimaksudkan dalam Pasal 123 H.I.R.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-1-1975 No. 1158 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 308.

## Surat Kuasa untuk Mengajukan Gugatan

Surat kuasa yang diketahui dan disahkan oleh Camat bukanlah surat kuasa yang dikehendaki oleh Pasal 147 RBg., maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-6-1973 No.1 06 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 308.

## Gugatan Perceraian

Terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak-pihak yang dahulu termasuk golongan Eropa dan Timur Asing dapat diperlakukan Pasal 53 H.O.C.I. yang tidak membedakan antara permohonan izin untuk mengajukan gugatan perceraian dan gugatan perceraian itu sendiri.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 6-3-1971 No. 99 K/Sip/1971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 308.

## Gugatan Perceraian .

Izin dari atasan penggugat (seorang anggota ABRI) untuk bercerai bukanlah syarat mutlak menurut hukum bagi penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-6-1973 No. 906 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 308.

## Petitum Gugatan

### Abstraksi: Petitum berdasarkan posita

Terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi, karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan, permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-5-1975 No. 67 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 309.

## Tuntutan Revindikasi

Tuntutan revindikasi dapat berlangsung diadakan terhadap orang yang menguasai barang sengketa tanpa lebih dulu meminta pembatalan atas jual beli mengenai barang tersebut yang telah dilakukan pemegangnya dengan pihak ketiga.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-6-1957 No. 108 K/Sip/1956.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 309.

## PERMOHONAN

### Permohonan Pengesahan Anak

Permohonan untuk pengesahan seorang anak di luar kawin harus diajukan oleh orang tuanya sendiri.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 2-7-1973 No. 191 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 309.

### Permohonan Penetapan Ahli Waris

Permohonan kepada Pengadilan Negeri agar Pengadilan Negeri memberi putusan tentang siapa saja ahli waris daripada seseorang bukanlah suatu permohonan untuk memberi pertolongan melaksanakan pembagian warisan termaksud dalam Pasal 236 a H.I.R dan Pengadilan Negeri dalam hal ini juga bertindak secara memberi suatu putusan yang terhadap putusannya itu dapat dimintakan banding.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-11-1957 No. 130 K/Sip/1957.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 309.

### Permohonan Penetapan Ahli Waris

Dalam hal yang dimohonkan hanyalah agar ditetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris daripada seseorang, adalah tidak tepat bila di samping itu Pengadilan juga menentukan bagian warisan dari masing-masing ahli waris yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung tgJ. 5-11-1957 No. 130 K/Sip/1957.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 309.

### Permohonan Penetapan Hak Tanpa Ada Sengketa

Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas hak tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 6-4-1978 No. 1341 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 421.

## EKSEPSI

### Eksepsi Mengenai Kompetensi

Karena tergugat asal telah menjawab dan mengajukan saksi-saksi terhadap pokok perkara (dan tidak menyatakan banding terhadap penolakan eksepsinya tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa perkara ini karena menurut tergugat yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Sumenep),

maka mengingat akan Pasal 133 H.I.R. pemutusan perkara ini oleh Pengadilan Negeri Surabaya tidaklah melanggar Pasal 118 H.I.R.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 2-5-1979 No. 1633 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 422.

### Eksepsi Mengenai Kompetensi

Bila eksepsi kompetensi ditolak, harus diputus pokok perkaranya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 7-12-1977 No. 681 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 422.

### Eksepsi Mengenai Kompetensi

Eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan sebagai keberatan kasasi karena telah dilanggar oleh *judex facti* tidak dapat dibenarkan; karena berdasarkan Pasal 133 RID eksepsi tersebut harus diajukan pada jawaban pertama, hal ini tidak dapat diajukan lagi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13 September 1972 No. 1340 K/Sip/1971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 310.

### Pemutusan terhadap Eksepsi

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan:

Bahwa Pengadilan Negeri, yang dalam perkara ini memutus tentang eksepsi yang diajukan oleh tergugat bersamaan dengan pokok perkara, tidaklah menyalahi hukum acara,

karena dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa ia berwenang mengadili perkaranya, sehingga pemeriksaan diteruskan dan baru pada akhirnya dalam putusan dipertimbangkan mengenai eksepsi termaksud.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 27-2-1979 No. 1177 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 422.

### Putusan terhadap Eksepsi

Karena tangkisan tergugat-terbanding tanggal 28 Oktober 1968 bukan merupakan tangkisan dalam arti eksepsi, tetapi jawaban (*verweer*), sedang menurut Pasal 162 RBg. yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah tangkisan dalam arti kata eksepsi, putusan Hakim pertama terhadap tangkisan tergugat terbanding tersebut adalah keliru maka harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-12-1975 No. 361 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 310.

PEMBUKTIAN

Sistem Pembuktian di Indonesia

Dalam hukum acara perdata tidak perlu adanya keyakinan Hakim (i.c. oleh Pengadilan Negeri dipertimbangkan bahwa "menurut hukum dan keyakinan kami" perlawanan harus ditolak).

Putusan Mahkamah Agung tg1. 3-8-1974 No. 290 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 310.

Hukum Pembuktian di Indonesia

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: belumlah merupakan pembuktian, karena cara-cara pemindahan harta perkara termasuk posita yang mengharuskan pembuktian dari penggugat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17-2-1976 No. 68 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 311.

Hukum Pembuktian di Indonesia

Adalah wewenang judex facti untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan pembuktian.

(Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: "bahwa permohonan penggugat asal untuk membuktikan bahwa sawah perkara telah diserobot oleh tergugat asal ditolak oleh Hakim yang memimpin pemeriksaan;" tidak dibenarkan).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 1-7-1975 No. 1087 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 311.

Pengakuan yang Tidak Terpisahkan (Onsplitsbaar Aveu)

Dalam hal seperti yang terjadi dalam perkara ini:

Penggugat asli menuntut kepada tergugat asli penyerahan sawah sengketa kepada penggugat asli bersama kedua anaknya atas alasan bahwa sawah tersebut adalah budel warisan dari almarhum suaminya yang kini dipegang oleh tergugat asli tanpa hak; yang atas gugatan tersebut tergugat asli menjawab bahwa sawah itu kira-kira lima belas tahun yang lalu sudah dibeli plas dari penggugat asli oleh almarhum suami tergugat asli;

Jawaban tergugat asli tersebut merupakan suatu jawaban yang tidak dapat dipisah-pisahkan (*onsplitsbaaraveu*), maka sebenarnya penggugat aslilah yang harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalilnya, i.c. bahwa sawah sengketa adalah milik almarhum suaminya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 28.5-1958 No.8 K/Sip/1957.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 311.

Beban Pembuktian

Dalam hal ada pengakuan yang terpisah-pisah, hakim bebas untuk menentukan berdasarkan rasa keadilan pada siapa harus dibebankan pembuktian.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-11-1976 No. 22 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 422.

**Beban Pembuktian**

Pihak yang menyatakan sesuatu yang tidak biasa, harus membuktikan hal yang tidak biasa itu.

i.c. orang yang diberi hak untuk memungut uang sewa pintu-pintu taka mengajukan bahwa pintu-pintu taka tersebut tidak selalu menghasilkan sewa.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 21-11-1956 No. 162 K/Sip/1955.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 311.

**Beban Pembuktian**

Apabila isi surat dapat diartikan dua macam, ialah menguntungkan dan merugikan bagi penanda tangan surat, penanda tangan ini patut dibebani untuk membuktikan positumnya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-9-1957 No. 74 K/Sip/1955.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 312.

**Beban Pembuktian**

Dalam sengketa jual beli di mana pihak pembeli mendalilkan bahwa ia belum menerima seluruh barang yang dibelinya menurut kontrak, sedang pihak penjual membantah dengan mengemukakan bahwa ia telah menyerahkan seluruh barang yang dijualbelikan, pihak pembeli harus dibebani pembuktian mengenai adanya kontrak dan pembayaran yang telah dilakukan sedang pihak penjual mengenai barang-barang yang telah diserahkannya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-12-1957 No. 197 K/Sip/1956.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 312.

**Beban Pembuktian**

Pihak yang mendalilkan bahwa cap dagang yang telah didaftarkan oleh pihak lawan telah tiga tahun lamanya tidak dipakai, harus membuktikan adanya non-usus selama 3 tahun itu;

Dan tidaklah tepat bila dalam hal ini beban pembuktian diserahkan kepada pihak lawan, ialah untuk membuktikan bahwa ia selama 3 tahun itu secara terus menerus menggunakan cap dagang termaksud.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-1-1957 No. 108 K/Sip/1954.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 312.

**Beban Pembuktian**

Dalam hal penggugat mendalilkan: bahwa ia menuntut penyerahan kembali tanah pekarangan tersengketa yang kini diduduki oleh tergugat oleh karena pekarangan tersebut dulu hanya dipinjamkan saja oleh penggugat kepada tergugat;

sedang tergugat membantah dengan dalil: bahwa pekarangan tersebut dulu benar milik penggugat tetapi pekarangan itu telah dibelinya lepas dari penggugat; pembebanan pembuktian haruslah sebagai berikut:

- a. Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan hal peminjaman tanah tersebut kepada tergugat, dan
- b. Kepada tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan tentang pembelian lepas tanah tersebut.

Putusan MahkamahAgung tgl. 10-1-1957 No. 94 K/Sip/1956.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 313.

**Beban Pembuktian**

Karena tergugat-asal menyangkal, penggugat-asal harus membuktikan dalilnya; alasan Pengadilan Tinggi untuk membebaskan pembuktian pada penggugat-asal karena tergugat-asal menguasai sawah sengketa bukan karena perbuatan melawan hukum; adalah tidak berdasarkan hukum.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-9-1975 No. 540 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 313.

**Dugaan**

Dugaan Pengadilan Tinggi tentang adanya hubungan dagang tersebut, tidak sesuai dengan dugaan yang dibolehkan oleh undang-undang karena Pengadilan Tinggi hanya mendasarkan dugaan tersebut pada keterangan-keterangan saksi yang tidak sempurna dan pula saksi-saksi tersebut memberi keterangan tidak di bawah sumpah.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 24-7-1975 No. 991 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 313.

**Surat-Surat Bukti yang Tidak Disangkal**

Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. *Judex facti* tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang undang, maka putusannya harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 7-7-1962 No. 50 K/Sip/1962.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 313.

**BUKTI SURAT/TERTULIS**

**Putusan Pengadilan**

Suatu putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 27-11-1975 No. 199 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 315.

**Pembuktian dengan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana**

Pada umumnya, apabila dalam suatu perkara perdata salah satu pihak mengajukan suatu putusan pidana untuk membuktikan sesuatu, pihak lawan harus diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, balasan, tetapi dalam hal ini pemberian bukti balasan tersebut tidaklah perlu karena fakta-faktanya terang dan tidak merupakan perselisihan antara kedua belah pihak, sedang perselisihan paham antara penggugat untuk kasasi di satu pihak dan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi di lain pihak adalah mengenai kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta itu, yang menurut Pengadilan penggugat adalah beriktikad jahat sedang menurut penggugat ia beriktikad baik.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-5-1957 No. 18 K/Sip/1956.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 315.

## Kekuatan Bukti daripada Putusan Pengadilan

Prinsip yang terkandung dalam Pasal 1920 B.W. yakni bahwa putusan Pengadilan mengenai status seseorang berlaku penuh terhadap setiap orang dianggap juga berlaku dalam hukum adat, karena prinsip demikian itu pada hakikatnya melekat pada tiap putusan Pengadilan yang berisikan penentuan tentang status seseorang.

Oleh karena itu, putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap yang menetapkan bahwa tergugat dalam kasasi adalah anak angkat dari alm. B.H.H. Fatimah berlaku pula dalam perkara ini.

Karena mengenai status harta dalam perundang-undangan tidak terdapat suatu prinsip seperti tersebut dalam Pasal 1920 B.W. maka dengan penafsiran *a contrario* itu berarti bahwa putusan pengadilan yang tidak mengenai status orang tidak berlaku bagi setiap orang, melainkan pada dasarnya hanya berlaku/ mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak-pihak yang berperkara saja. Bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara itu, kekuatan pembuktian dari putusan Pengadilan tersebut tergantung pada penilaian Hakim, yang dapat menilainya sebagai pembuktian sempurna atau pembuktian permulaan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 23 Juli 1973 No. 102 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 315.

## Akta Notaris

Pengadilan tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan:

Bahwa pengadilan tidak dapat membatalkan suatu akta notaris, tetapi hanya dapat menyatakan akta notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 1-5-1979 No. 1420 K/Sip/1978.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 423.

## Akta Notaris

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

bahwa jumlah harga yang tercantum dalam akta notaris No. 36 tgl. 30 November 1971 lebih rendah daripada yang tercantum dalam surat jual beli tgl. 2 Januari 1970, belumlah membuktikan bahwa telah terjadi *schijnkoop*, karena biasa dalam akta jual beli dicantumkan jumlah yang lebih rendah untuk menghindari sumbangan pajak yang lebih besar meskipun tindakan ini tidak dibenarkan menurut hukum;

bahwa jika hanya dimaksudkan sebagai suatu *schijnkoop* tidaklah perlu rumah toko tersebut diserahkan secara nyata: kunci-kunci, S.I.P., surat-surat izin toko.

Pengadilan Tinggi menganggap penggugat tidak dapat membuktikan adanya *shijnhandeling* yang dimaksud.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-2-1976 No. 868 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 316.

## Akta Notaris

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Pembatalan Akta Notaris oleh Pengadilan Negeri adalah tidak tepat, karena

Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap dengan tidak diwajibkan untuk menyelidiki keberatan materiil apa yang dikemukakan kepadanya itu; dalam hal ini yang harus dibatalkan adalah perbuatan hukum tergugat 1 yang mengadakan perubahan pada Anggaran Dasar N. V. sedangkan ia tidak berwenang untuk itu.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-9-1973 No. 702 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 315.

### Surat Pendaftaran Tanah

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Adalah tidak benar pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa pembantahan belum berhasil membuktikan bahwa persil Eigendom Verponding No. 8966 berikut bangunan di atasnya di Jln. Hayam Wuruk No. 121 Jakarta adalah hak milik/dahulu hak eigendom pembantah;

Karena dari surat keterangan Pendaftaran Tanah No. 1324 tanggal 30 September 1960 yang tertulis atas nama Lim Tjeng Loi/pembantah-pembanding, yang telah diserahkan kepada sidang sebagai bukti, sudah jelas terbukti dengan kuat dan sah bahwa persil tersebut adalah hak eigendom (sebelum konversi) pembantah-pembantah.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-6-1975 No. 1102 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 315.

### Surat Ketetapan Pajak Tanah

Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-2-1960 No. K/Sip/1960.

### Surat "Letter C" Tanah

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung: Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-6-1973 No. 84 K/Sip/1973.

### Surat Keterangan Kepala Desa

Surat-surat bukti yang diajukan penggugat untuk kasasi berupa: keterangan keputusan Kepala Desa Andir tanggal 9 Oktober 1968 yang dikuatkan oleh Camal; I.P.D. tanggal 3 Desember 1966 No. 282/18; peta form 32 A/410/69 tanggal 10 Oktober 1968 dan peta tanggal 24 April; bukan merupakan akta autentik seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20-8-1975 No. 907 K/Sip/1972.

### Kekuatan Bukti Surat Kuitansi

Surat bukti kuitansi itu (P.I. merah) tidaklah merupakan suatu ikatan sepihak di bawah tangan, oleh karena kuitansi itu tidak seluruhnya ditulis oleh tergugat/ pembanding sendiri ataupun paling sedikit selain tanda tangan harus ditulis dengan tangan tergugat/pembanding sendiri suatu persetujuannya yang memuat jumlah uang yang telah diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 22-10-1975 No. 1122 K/Sip/1973.

### Kekuatan Bukti Surat yang Tanda Tangannya Diakui

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang d,ibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Dalam surat perjanjian sewa-menyewa tersebut (terbukti P. IV) penggugat mengakui telah menerima dari tergugat penyeteroran sebanyak Rp 1.625.000,(satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)sebagai pembayaran kontrak sewa dan tanda tangan dalam surat perjanjian ini diakui sebagai tanda tangannya sendiri. Dengan adanya pengakuan tersebut menurut Pasal 1875 B.W, surat perjanjian itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang isinya seperti akta autentik, sehingga kuitansi sebagai tanda penerimaan uang tersebut tidak diperlukan lagi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971.

**Fotokopi**

*Karena judex facti* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *judex facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-4-1976 No. 701 K/Sip/1974.

**Surat Bukti yang Tidak Bermeterai**

Kuitansi yang diajukan oleh tergugat sebagai bukti, karena tidak bermeterai oleh Hakim dikesampingkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 28-8-1975 No. 983 K/Sip/1972.

**Surat Bukti yang Disangkal**

Surat bukti pinjaman uang yang diakui tanda tangannya tetapi disangkal jumlah uang pinjamannya, dapat dianggap sebagai permulaan pembuktian tertulis.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20-6-1959 No. 167 K/Sip/1959.

**Affidavit**

Walaupun dalam perkara cap dagang tidak perlu diperlakukan peraturanperaturan pembuktian di muka Pengadilan biasa, tidak tepat suatu *affidavit* dianggap sama kuat dengan keterangan saksi di muka Hakim.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-1-1957 No. 38 K/Sip/1954.

**Berita Acara Pengadilan**

Berita acara persidangan merupakan pemberitaan resmi yang tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali bila dapat dibuktikan sebaliknya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-3-1977 No. 1530 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 423.

**Berita Acara Persidangan**

Apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera pengganti yang bersangkutan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara hukum.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-2-1976 No. 901 K/Sip/1974.

## Surat Pengakuan di Bawah Tangan

Karena produk P. VII (surat pengakuan dari Minik bahwa tanah perkara kepunyaan kaum Reke Radjo Nan Kajo dan penggugat Mahjuddin kaum Reke yang berhak atas tanah sengketa) tidak dibuat dengan bantuan pemuka adat/ninik mamak dalam masyarakat kaum yang bersangkutan dan tidak pula disaksikan oleh orang-orang sepadan/sejihat, produk tersebut belumlah membuktikan kebenaran dalil penggugat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17-2-1976 No. 68 K/Sip/1973.

## PERSAKSIAN (BUKTI SAKSI)

### Pendengaran Saksi-Saksi

Dalam berita acara sidang pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat diperiksa dua (2) orang saksi secara bersama-sama dan sekaligus.

Hal ini adalah bertentangan dengan Pasal 144 (1) R.I.D (salah menerapkan hukum) sehingga kedua keterangan saksi tersebut tak dapat dipergunakan.

Ratio dari Pasal 144 (1) R.I.D. ialah agar kedua saksi tak dapat menyesuaikan diri dengan keterangannya masing-masing, sehingga diperoleh keterangan saksi yang sudah bersepakat mengatakan hal-hal yang sama mengenai sesuatu hal.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-12-1976 No. 731 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 423.

### Wewenang Hakim untuk Mendengar Saksi

Berapa banyak saksi ahli yang harus didengar dan penilaian atas keterangan para saksi terserah kepada kebijaksanaan Hakim yang bersangkutan dan hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-10-1962 No. 191 K/Sip/1962.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 320.

### Wewenang Hakim untuk Mendengar Saksi

Bagi Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak ada keharusan untuk mendengar seorang saksi ahli berdasarkan Pasal 138 ayat (I) jo. Pasal 164 H.I.R.

Penglihatan Hakim di sidang tentang adanya perbedaan antara dua buah tanda tangan dapat dipakai oleh Hakim sebagai pengetahuannya sendiri dalam usaha pembuktian.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-4-1957 No. 213 K/Sip/1955.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 320.

### Yang Tidak Dapat Didengar sebagai Saksi

Saksi bekas ipar tidak termasuk yang disebut dalam Pasal 146 (I) H.I.R., sedang saksi keponakan ada hak untuk mengundurkan diri.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-11-1975 No. 300 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 320.

### Yang Tidak Dapat Didengar sebagai Saksi

Bekas suami menurut hukum acara yang berlaku (Pasal 172 RBg.) tidak boleh didengar sebagai saksi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 6-1-1976 No. 140 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 321.

## Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti

Bahwa keterangan saksi-saksi pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun-temurun, sedang saksi-saksi yang berlangsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Hakim Majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak umumnya dianggap berlaku dan benar;

dalam pada itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut;

oleh karena itu dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut;

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-11-1975 No. 239 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 321.

## Saksi De Auditu

"*Testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-11-1959 No. 308 K/Sip/1959.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 321.

## Persaksian Oleh Keluarga Semenda

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung: Persaksian dari ibu tiri, sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) H.I.R. harus dikesampingkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-6-1973 No. 84 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 321.

## Keluarga Salah Satu Pihak sebagai Saksi

Bahwa Pengadilan Negeri telah memeriksa H.M. Tohir selaku saksi di luar sumpah dengan alasan saksi ini kakak kandung penggugat-terbanding;

bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) H.I.R. Pengadilan dapat memeriksa seorang saksi di luar sumpah hanya terhadap anak-anaknya yang umurnya tidak dapat diketahui benar sudah cukup 15 tahun atau orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang. .

bahwa terhadap Tohir tersebut seharusnya diterapkan ketentuan dalam Pasal 146 ayat (1) sub 1 H.I.R.

bahwa oleh karena itu keterangan Tohir itu tidak mempunyai kekuatan bukti menurut undang-undang.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-5-1976 No. 1409 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 322.

## Keterangan-Keterangan Tidak di Bawah Sumpah

Karena keterangan perincian kerugian dari First National Adjustment Company PT dan dari pemborong tergugat dalam kasasi, tidak diberikan di bawah sumpah maka kedua keterangan tersebut tidak merupakan alat bukti yang sah (1911 B.W). . .

Kepada Pengadilan Negeri Medan diperintahkan untuk mengambil sumpah First National Adjustment Company PT dan pemborong tergugat dalam kasasi untuk mengesahkan keterangan-keterangannya di persidangan Pengadilan Negeri yang lalu mengenai perincian kerugian tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 15-7-1976 No. 1468 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 322.

## Keterangan-Keterangan Tidak di Bawah Sumpah

Karena keterangan-keterangan dari Ambu Samilin diberikan tidak di bawah sumpah, keterangan-keterangan tersebut hanya dinilai sebagai petunjuk untuk menambah keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah lainnya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-5-1975 No. 90 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 322.

## Yang Dapat Didengar sebagai Saksi

Tidak ada keberatan menurut hukum untuk meluluskan permintaan salah satu pihak agar kuasa dari lawannya didengar sebagai saksi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-6-1957 No. 218 K/Sip/1956.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 323.

## SUMPAH

### Sumpah

Pengangkatan sumpah harus dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri dan tidak dapat dilakukan oleh orang lain meskipun ahli waris, kecuali apabila ada surat kuasa khusus untuk itu.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 2-6-1971 No. 398 K/Sip/1967.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 323.

## Sumpah sebagai Alat Bukti

Bahwa tergugat tidak dapat mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kebenaran bantahannya bahwa ia hanya menerima Rp 120.000,- dari penggugat bukan Rp.300.000,- dan tergugat mohon agar diadakan penyumpahan mimbar terhadap penggugat, bahwa benar penggugat menyerahkan kepada tergugat Rp.300.000,- bukan Rp.120.000,-.

bahwa Pengadilan menganggap tidak perlu mengadakan penyumpahan pada penggugat, yang dimohonkan tergugat, karena sumpah pada salah satu pihak baru perlu diadakan, jika sama sekali tiada bukti-bukti untuk meneguhkan tuntutan atau bantahannya dan karenanya hanya sumpahlah satu-satunya sarana untuk menggantungkan putusan dalam sengketa kedua belah pihak.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 28-4-1976.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 323.

## Sumpah sebagai Alat Bukti

bahwa untuk membuktikan bahwa dia betul-betul telah menerima barangbarang sengketa tersebut di atas dari Monah secara hibah, tergugat I sudah melaksanakan sumpah mimbar yang dikenakan kepadanya;

bahwa sumpah mimbar tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang hal bahwa dia, tergugat I, telah menerima langsung dari Monah barang-barang tersebut, tetapi tidaklah tentang hal bahwa harta itu milik asal dari Monah seluruhnya.

Keberatan yang diajukan dalam kasasi: - bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan Pasal 156 H.I.R. karena memandang bahwa sumpah mimbar (sumpah *decisoir*) dipakai tidak untuk menentukan selesainya perkara; tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-7-1974 No. 1015 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 324.

## Sumpah Tambahan

Cara pembuktian yang dilakukan Pengadilan Negeri dalam perkara ini adalah tidak tepat, karena sumpah tambahan yang dibebankan kepada penggugat berisikan kata-kata yang seolah-olah menunjukkan telah dibelinya tanah sengketa, padahal justru dengan sumpah itulah akan dibuktikan ada tidaknya jual beli yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-7-1978 No. 898 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 423.

## Sumpah Tambahan

Untuk sumpah tambahan, lain daripada untuk sumpah *decisoir*, tidak disyaratkan harus berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan sendiri oleh orang yang disumpah.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-3-1976 No. 809 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 324.

## Sumpah Tambahan

Karena sumpah *suppletoir* yang telah diucapkan yang bersangkutan tidak secara formil dimuat dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri, haruslah diperintahkan agar pengucapan sumpah tersebut diulangi lagi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 2-6-1971 No. 38 K/Sip/1967.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 324.

## Sumpah Tambahan

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung: Sumpah tambahan yang mengenai hal-hal yang tidak dialami sendiri oleh yang bersumpah adalah tidak sah.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 9-7-1973 No. 324 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 325.

## Sumpah Tambahan

Keputusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena gugatan dikabulkan berdasarkan sumpah yang oleh Hakim dibebankan kepada penggugat-asal tanpa pertimbangan-pertimbangan dari hal-hal mana dapat dibebankan pengangkatan sumpah *suppletoir* tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 23-10-1975 No. 1362 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 325.

## Sumpah Tambahan

Sumpah *suppletoir* yang dibebankan kepada penggugat asal untuk membuktikan bahwa yang mempunyai hak milik atas harta adalah almarhum Pak Mertoikromo adalah salah karena hal tersebut bukanlah fakta yang ia alami sendiri.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-4-1976 No. 18 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 325.

## Sumpah Tambahan

Oleh karena tergugat-pembanding (Tolong Karo-Karo) telah meninggal dunia maka sumpah tambahan yang akan diucapkan tergugat-pembanding dalam Keputusan Sela Pengadilan Tinggi tanggal 25 Juli 1970 No. 528/1967 dibebankan kepada seluruh ahli warisnya, yaitu dengan mengingat Pasal 185 RBg.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 15-4-1976. No. 200 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 325.

## Sumpah Tambahan

Pembebanan sumpah *suppletoir* kepada kuasa penggugat-terbantah tidak dapat dibenarkan, karena surat kuasa khusus dari penggugat materiil kepada penggugat formil yang dibuat oleh Asisten Wedana Lebong Selatan tertanggal 3 Februari 1969 meskipun memuat rumusan pemberian kuasa untuk menerima sumpah, tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 RBg. yaitu adanya izin Hakim karena sebab yang penting untuk memberi kuasa tersebut dan adanya rumusan yang saksama dalam surat kuasa untuk mengangkat sumpah.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 27-8-1975 No. 828 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 326.

## Sumpah Tambahan

Perjanjian simpan-menyimpan mempunyai dua anasir:

1. bahwa pemberi simpan-menyimpan adalah yang berhak atas barang yang bersangkutan;
2. bahwa memang ada perjanjian simpan-menyimpan.

Dengan telah terbuktinya penggugat asli sebagai yang berhak atas "grant" tersebut pembebasan sumpah tambahan kepada penggugat asli ini tidaklah melanggar Pasal 182 RBg.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17-12-1953 No. 104 K/Sip/1952.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 326.

## Sumpah Tambahan

Syarat pembebanan sumpah *suppletoir* ialah harus ada permulaan pembuktian dari yang bersangkutan, sedangkan di sini ternyata permulaan pembuktian tersebut tidak ada sama sekali, sebab saksi pertama dari pihak penggugat asal, Halimah, yang mula-mula didengar sebagai saksi kemudian dijadikan penggugat asal III (*voeging*) sehingga ia mempunyai kepentingan dalam perkara ini dan penggugat asal I, Saleha, yang melakukan sumpah *suppletoir* itu, masih di bawah umur sewaktu terjadi peristiwa pengambilan perhiasan-perhiasan itu oleh tergugat-asal I;

di samping itu Hakim Pengadilan Negeri sendiri dalam pertimbangannya meragukan tentang adanya barang barang sub B tersebut;

oleh karena itu pembebasan sumpah *suppletoir* kepada penggugat-asal adalah tidak tepat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-3-1976 No. 316 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 326.

## Sumpah yang Menentukan

Permohonan sumpah *decisoir* hanya dapat dikabulkan kalau dalam suatu perkara sama sekali tidak terdapat bukti-bukti.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 4-5-1976 No. 575 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 424.

## Sumpah yang Menentukan

Pengadilan Tinggi yang telah menolak permintaan penggugat asal/pembanding agar pihak lawan disumpah, dengan alasan, karena dengan tidak adanya sumpah telah cukup alasan untuk menolak dakwaan.

telah melanggar Pasal 156 (1) H.I.R., maka putusannya harus dibatalkan dengan diperintahkan kepada Pengadilan Tinggi untuk memberi kesempatan kepada tergugat asal/terbanding mengangkat sumpah dan apabila sumpah ditolak, untuk memberi kesempatan kepada penggugat asal/pembanding mengangkat sendiri sumpah termaksud.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 31-7-1952 No. 39 K/Sip/1951.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 327.

## PEMERIKSAAN SETEMPAT

### Pemeriksaan Setempat

Karena *judex facti* belum memeriksa tanah milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengadakan pemeriksaan setempat disertai pengukuran tanah tersebut oleh Sub. Dit. Agraria Kabupaten yang disaksikan oleh Hakim yang bersangkutan dan pihak-pihak.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-4-1979 No. 274 K/Sip/1976.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 424.

### Pemeriksaan Setempat

Karena *judex facti* belum pernah mengadakan pemeriksaan mengenai batas-batas tanah sengketa, kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengadakan pemeriksaan tambahan mengenai batas-batas tanah tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-3-1978 No. 436 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 424.

Pemeriksaan Setempat

Dikabulkan tidaknya permintaan untuk mengadakan pemeriksaan setempat adalah *wewenang judex facti*.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 21-1-1974 No. 612 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 327.

Pemeriksaan Setempat

Seorang juru sita atau wakilnya yang ditunjuk secara sah oleh Hakim Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan setempat berwenang penuh untuk melaksanakan perintah Hakim tersebut dan hasil pemeriksaan dapat menjadi keterangan bagi Hakim yang bersangkutan dalam pemeriksaan dan memutus perkara yang dihadapinya itu.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 31-7-1975 No. 966 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 327.

PUTUSAN

Putusan Perdamaian

Terhadap keputusan perdamaian tidak mungkin diadakan permohonan banding.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17-9-1973 No. 1038 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 328.

Putusan Perdamaian

Gugatan harus ditolak karena yang menjadi pokok perkara adalah tuntutan pembatalan akta perdamaian di muka Hakim yang sudah tetap.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17-9-1975 No. 356 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 328.

Putusan Perdamaian

bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg./130 H.I.R keputusan perdamaian (*acte van vergelijk*) tersebut merupakan suatu keputusan yang tertinggi, tiada upaya banding dan kasasi baginya; maka Majelis harus mendasarkan keputusannya dalam perkara ini atas hal tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 19-2-1976 No. 975 K/Sip/1973. .

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 328.

## Putusan di Luar Hadir

Keberatan yang diajukan dalam memori kasasi: bahwa karena penggugat tidak menghadiri sidang Pengadilan Negeri sebanyak dua kali, Pengadilan Negeri seharusnya menjatuhkan putusan dan menyatakan gugatan penggugat itu gugur,

tidak dapat dibenarkan, karena adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk dalam hal tersebut menjatuhkan keputusan atau mengundurkan pemeriksaan perkara.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 1-5-1979 No. 66 K/Sip/1976.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 424.

## Putusan di Luar Hadir Tergugat

Perlawanan terhadap keputusan verstek, tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 2-9-1976 No. 307 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 424.

## Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat

Putusan verstek adalah tidak tepat karena pemanggilan tergugat belum sempurna, ialah mengingat: bahwa pada tgl. 18 Juli 1970 panggilan disampaikan kepada istri tergugat, karena tergugat tidak ada di tempat; pada tgl. 19 Juli 1970 istri tergugat memberitahukan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri bahwa tergugat bertugas ke Bandung dan ia mohon supaya sidang diundur pada tgl. 21 Juli 1970 Wakil Komandan Denmas Kodam II Bukit Barisan memberitahukan bahwa tergugat ke Bandung dan mohon supaya sidang diundurkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-9-1975 No. 838 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 328-329.

## Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat

Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena:

1. Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan "verstek" yang mestinya adalah suatu putusan atas bantahan ("contradictoir").
2. 'Kemudian diajukan "verzet" terhadap putusan tersebut, atas mana diberikan putusan lagi oleh Pengadilan Negeri, sedangkan mestinya terhadap putusan pertama tersebut diajukan banding.

Di dalam mengadili sendiri mestinya Mahkamah Agung harus menyatakan verzet tersebut di atas tidak dapat diterima, namun putusan yang demikian akan menimbulkan kesulitan dalam memulihkan hak banding penggugat untuk kasasi/tergugat asal.

Mengingat:

- a. Isi putusan verstek dan putusan atas verzet adalah sama, kecuali bahwa jumlah uang paksa diturunkan menjadi Rp. 500,-
- b. Apabila Pengadilan Tinggi memutuskan perkara ini dalam banding terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri pertama kali (yang secara keliru dinamakan putusan verstek), maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa lagi putusan yang sama;
- c. Putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan adil.

Mahkamah Agung akan memberi putusan seperti tertera di bawah:

...(tidak berisi pernyataan verzet yang bersangkutan tidak dapat diterima) ...

Putusan Mahkamah Agung tg1. 13-9-1972 No. 252 K/Sip/1971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 329.

## Putusan Sela

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: bahwa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan sela yang merupakan putusan provisionil menyimpang dan melebihi dari surat gugatan, sebab tuntutan provisionil sernacam itu tidak pernah diajukan oleh penggugat-asal.

tidak dapat diterima, karena hal itu tidak menyebabkan batalnya putusan judex facti.

Pengadilan Negeri telah memutuskan dengan putusan sela: Sebelum memberikan keputusan pokok dalam perkara ini, hasil sawah sengketa sebanyak 40 belek padi setiap tahun sejak tahun 1965 disimpan pada Kepala Negeri Koto Gadang.

Putusan Mahkamah Agung tg1. 22-4-1985 No. 753 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 329-330.

## Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Karena dianggap terbukti bahwa sawah terperkara, yang dituntut oleh penggugat sebagai hak miliknya adalah harta bersama peninggalan orang tua yang belum dibagi waris, seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 24-4-1979 No. 1520 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 425.

## Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap tergugat pribadi sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya yang dilakukannya sebagai pejabat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 19-4-1979 No. 1771 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 425.

## Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Amar putusan Pengadilan Negeri, yang menolak gugatan seIuruhnya, tidaklah bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya yang rnenyatakan, bahwa gugatan-gugatan para penggugat tidak dapat diterima, oleh karena dari pertimbangan-pertimbangan itu tampak jelas, bahwa yang dimaksud adalah "penolakan gugatan", karena pertimbangan-pertimbangan tersebut rnenguraikan tentang tidak berhasilnya para penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Adanya ketidakserasian antara perumusan dalam pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut disebabkan karena belum ada keseragaman dalam pernakaian istilah-istilah, hal mana tidak merupakan kelalaian yang dapat membatalkan putusan tersebut dalam tingkat kasasi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-5-1973 No. 1109 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 330.

## Gugatan Tidak Dapat Diterima

Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.

Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1968.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 330.

## Putusan Tidak Dapat Diterima

Perlawanan yang diajukan terlambat harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-8-1974 No. 290 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 330.

## Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikannya, tidaklah tepat kalau kemudian dalam amar putusan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-11-1974 No. 1201 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 331.

## Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Karena dalam perkara ini pokok perkaranya ditolak, penetapan sebagai mamak kepala waris tidak ada kepentingannya lagi, *irrelevant*, maka tuntutan penggugat untuk ditetapkan selaku mamak kepala waris dalam kaumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20-11-1975 No. 377 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 331.

## Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Karena dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi dapat diambil kesimpulan bahwa penggugat asal tidak dapat membuktikan gugatannya mengenai harta sengketa, seharusnya gugatan ditolak, bukannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 8-1-1976 No. 570 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 331.

## Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Petitum I dan 4 harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena tuntutan itu tidak perlu diajukan, oleh karena pihak penggugat/lpembanding masih tetap pemilik dan masih menguasai tanah sengketa.

(petitum I: - menyatakan akta perbuatan hukum pengasingan tanah sengketa dari alm. Seobah bin Ali kepada tergugat adalah tidak sah dan batal setidak-tidaknya, membatalkan pengasingan tersebut;

petitum 4: - menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebanyak Rp2.500.000,- sebagai imbalan atas perbuatannya dengan tanpa hak dan melawan hukum membalik nama tanah milik penggugat atas tanah sengketa secara tidak sah.

i.c. gugatan dikabulkan untuk sebagian: - Dinyatakan tanah sengketa adalah hak milik para penggugat sebagai ahli waris dari alm. Seobah bin Ali).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-3-1975 No. 216 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 331-332.

## Putusan Gugatan yang Tidak Dapat Diterima

bahwa persoalan sengketa mengenai pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, yang dalam hal ini adalah tanah Negara, harus diselesaikan berdasarkan Perpu No. 51/1960 jo. Undang-Undang No. 1/1961 menurut prosedur yang berlaku;

bahwa sengketa tanah perkara ini sedang diselesaikan oleh yang berwenang, yaitu Inspeksi Agraria Provinsi Kalimantan Selatan (tetapi belum lagi selesai persoalannya, penggugat sudah memajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima).

bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri menganggap tidak perlu untuk membahas siapa yang berhak atas tanah sengketa, maka gugatan kepada Pengadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 9-12-1975 No. 278 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 332.

## Hubungan Antara Putusan dengan Gugatan

Dalam perkara ini ganti rugi tidak diberikan karena dituntut soal ganti rugi tersebut dapat dituntut kemudian dengan perkara lain.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 2-11-1976 No. 689 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 425.

## Hubungan Antara Putusan dengan Gugatan

Di dalam putusan orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 26-10-1976 No. 177 K/Sip/1976.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 425.

## Hubungan Antara Putusan dengan Gugatan

Permohonan keadilan sebagai petitum subsidair dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan, asal tidak melampaui batas-batas dari posita.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-4-1979 No. 1699 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 426.

## Hubungan Antara Putusan dengan Gugatan

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena dalam posita gugatannya penggugat menyatakan haknya atas tanah cedera berasal dari hak pakai, sedang dalam petitum gugatan penggugat memohon agar tanah tersebut dinyatakan sebagai hak miliknya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17-4-1979 No. 1545 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 426.

## Hubungan Antara Putusan dengan Gugatan

Keputusan *judex facti* yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-8-1972 No. 140 K/Sip/1971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 332.

## Hubungan Antara Putusan dan Gugatan

Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 200.000,- karena penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-5-1975 No. 864 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 332.

## Hubungan Antara Putusan dengan Gugatan

Jawaban tergugat dalam perkara perceraian, yang hanya mengemukakan bahwa dialah yang seharusnya disertai pendidikan dan pemeliharaan anak-anak, tidaklah dapat diperlakukan sebagai gugatan dalam rekonvensi yang berisi tuntutan atas pemeliharaan anak-anak itu, sehingga Pengadilan Negeri yang dalam putusannya mencantumkan sebagai putusan dalam gugat balik pemeliharaan daripada soak-soak tersebut, telah memberi putusan atas hal yang tidak dituntut maka putusannya harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-4-1960 No. 448 K/Sip/1959.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 333.

## Hubungan Antara Putusan dengan Gugatan

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: - bahwa Pengadilan Negeri tidak memutus tentang keahliwarisan penggugat untuk kasasi, padahal diminta oleh penggugat untuk kasasi, dapat dibenarkan *karena judex facti* tidak melaksanakan ketentuan yang mengharuskan untuk memberi putusan mengenai seluruh petitum.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 4-12-1975 No. 335 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 333.

## Hubungan Antara Putusan dengan Gugatan

Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-9-1975 No. 459 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 333.

## Hubungan Antara Putusan dengan Gugatan

Pendapat Hakim pertama: -bahwa oleh karena telah ada surat dari wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung pada Wali Kota yang isinya mohon agar pelaksanaan pengosongan ditangguhkan; gugat provisi tidak akan dipertimbangkan lagi.

tidak dapat dibenarkan karena menurut Pasal 178 H.I.R. Hakim wajib memutuskan semua bagian tuntutan. .

Putusan Mahkamah Agung tgl. 19-8-1975 No. 312 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 334.

## Hubungan Antara Putusan dengan Gugatan

Dalam hal ada tuntutan primair dan subsidair, untuk ketertiban beracara mestinya Pengadilan hanya memilih salah satu, tuntutan primair atau subsidair yang dikabulkan; bukannya menggunakan kebebasan yang diberikan oleh tuntutan subsidair untuk mengabulkan tuntutan primair dengan mengisi kekurangan yang ada pada tuntutan primair.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 24-3-1976 No. 882 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 334.

## Hubungan Putusan dengan Gugatan

Keberatan yang diajukan: bahwa Pengadilan Tinggi dengan mewajibkan tergugat untuk membayar kepada penggugat Rp7.500.000,- berdasarkan harga umum rumah dan tanah, telah memberikan keputusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.

(tuntutan penggugat yang bersangkutan (No.2 Primair)

Menghukum tergugat untuk bersama-sama dengan penggugat dengan membuat, menyelesaikan, dan menandatangani akta jual beli rumah serta tanahnya tersebut;

subsidair: Mohon putusan yang seadil-adilnya).

tidak dibenarkan

Pasal 189 RBg./178 H.I.R. tidak berlaku secara mutlak; sudah menjadi *usance* di Indonesia bahwa membeli rumah dan tanah merupakan suatu penyimpanan uang (*geldbelegging*) yang sangat berharga oleh karena itu penentuan harga oleh Pengadilan Tinggi sebesar Rp.7.500.000,- tidak bertentangan dengan ongkos-ongkos, kerusakan-kerusakan/kerugian-kerugian dan keuntungan-keuntungan seperti yang ditentukan dalam Pasal 1237, 1245, 1480 B.W.

(Putusan Pengadilan Tinggi:

Mengabulkan gugatan bagian "subsidair" untuk sebagian;

Menyatakan atas hukum bahwa tergugat telah melakukan "wanprestasi". Menyatakan putus (*ontbonden*) perjanjian jual beli rumah dan tanah sengketa ...

Menghukum tergugat-pembanding/terbanding untuk membayar kembali kepada penggugat-pembanding/terbanding harga rumah dan tanah sengketa sejumlah Rp. 7.500.000,- ...

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17-1-1973 No. 1001 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 334-335.

## Hubungan Antara Putusan dengan Gugatan

Putusan Pengadilan Tinggi harus diperbaiki karena dalam diktum hanya dinyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan tidak memberikan perincian tentang hal yang dikabulkan itu.

Putusan Mahkamah Agung tg\_ 22-8-1974 No. 797 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 335.

## Hubungan Antara Putusan dengan Gugatan

Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materiil.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-11-1971 No. 556 K/Sip/1971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 335.

## Hubungan Antara Putusan dengan Gugatan

Gugatan yang berisi tuntutan agar tergugat asli menyerahkan sebuah tambak; dapat diterima, walaupun kemudian ternyata bahwa tergugat asli mendapatkan tambak tersebut karena membeli dari orang ketiga, sedang dalam gugatan tidak dimintakan pembatalan jual beli termaksud dan penjualnya juga tidak turut digugat; asalkan Hakim pertama dalam putusannya mendasarkan penyerahan itu atas tidak sahnya jual beli termaksud.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 19-12-1958 No. 76 K/Sip/1957.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 335.

## Hubungan Antara Putusan dengan Gugatan

Karena dalam petitum tidak dituntut ganti rugi, putusan Pengadilan Tinggi yang mengharuskan tergugat mengganti kerugian harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 19-9-1973 No. 77 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 336.

## Hubungan Antara Putusan dengan Gugatan

Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 1-9-1971.No. 372 K/Sip/1970.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 336.

## Hubungan Antara Putusan dengan Gugatan

Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dari yang dituntutkan, harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung No. 339 K/Sip/1969.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 336.

## Hubungan Antara Putusan dengan Gugatan

Dalam hal dalam surat gugat dimohonkan:

1. ditetapkan bahwa kedua pihak adalah ahli waris dari seseorang;
2. ditetapkan bahwa tanah tersengketa adalah warisan orang tersebut;
3. dihukum tergugat untuk menyerahkan tanah tersengketa kepada penggugat untuk dibagi waris antara kedua pihak.

Meskipun permohonan ke-2 dan ke-3 ditolak, Pengadilan masih harus juga memberi keputusan atas permohonan ke-1, karena dalam pemeriksaan banding masih mungkin permohonan ke-2 dan ke-3 dikabulkan dan juga keputusan mengenai permohonan ke-1 di kemudian hari masih dapat dipergunakan, apabila ternyata masih ada barang lain yang merupakan harta warisan orang tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20-9-1960 No. 109 K/Sip/1960.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 336.

## Hubungan Antara Putusan dengan Pertimbangan Hukum

Keputusan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan tuntutan mengenai ganti rugi hanya atas pertimbangan "karena tidak dibantah dapat dikabulkan" tidak dapat dibenarkan. Karena hal tersebut ternyata belum diperiksa, gugatan mengenai ganti rugi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 22-8-1977 No. 1575 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 426.

## Hubungan Antara Putusan dengan Pertimbangan Hukum

Tiap penolakan atas suatu petitum harus disertai pertimbangan mengapa ditolaknya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-12-1970 No. 698 K/Sip/1969.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 337.

## Hubungan Antara Putusan dengan Pertimbangan Hukum

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara (khususnya mengenai surat bukti P. 3. s.d. 6 yang diduga palsu).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-10-1972 No. 672 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 338.

## Hubungan Antara Putusan dengan Pertimbangan Hukum

Pemberian putusan yang didasarkan pada keadilan (i. c. pemberian gratifikasi pada buruh yang bersangkutan) tidaklah melanggar hukum.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-11-1959 No. 308 K/Sip/1959.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 338.

## Hubungan Antara Putusan dengan Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan pembeding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup.

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 19-8-1972 No.9 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 338.

## Syarat-Syarat Putusan

Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-7-1976 No. 588 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 426.

## Syarat-Syarat Putusan

Hakim pertama telah melanggar tertib beracara karena telah memberikan keputusannya dengan mendasarkan kepada keterangan-keterangan yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara lain, yang dioper begitu saja dalam perkara ini, tanpa diajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan dan tidak pula diajukan oleh pihak-pihak.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 4-4-1977 No. 916 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 426.

## Syarat-Syarat Putusan

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak diucapkan di muka umum sesuai dengan Pasal 18 UU No. 14/1970.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-9-1972 No. 334 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 338.

## Syarat-Syarat Putusan

Jumlah penggantian kerugian yang oleh Pengadilan Negeri ditetapkan:

"Sejumlah uang sebanyak harga 3000 gram emas murni (24 karat) di Makassar pacta saat dilakukannya pembayaran tersebut"

- harus diperbaiki, karena tidak secara konkret ditetapkan berapa rupiah yang harus dibayar kembali oleh tergugat-pembeding sehingga akan sulit pelaksanaannya.

Jumlah penggantian tersebut oleh Pengadilan Tinggi ditetapkan sebesar harga emas sekarang/harga emas bulan Agustus 1963 =  $850/1.500 \times \text{Rp } 750.000 = \text{Rp } 425.000$ ,

Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-3-1976 No. 960 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 339.

## Syarat-Syarat Putusan

Putusan Pengadilan Negeri yang menyangkut duduknya perkara telah disusun tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

1. Posita gugat tidak dimuat;
2. Jawaban tergugat adalah tidak dimuat, sedangkan jawaban tersebut memuat pula gugat balasan;

hal-hal mana adalah bertentangan dengan ketentuan termuat dalam Pasal 184 ayat (I) H.I.R.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 19-8-1975 No. 312 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 339.

## Isi Amar Putusan

Bila dalam amar keputusan dicantumkan: "Mengabulkan gugatan untuk sebagian", untuk lengkapnya harus pula dicantumkan: "Menolak gugatan untuk selebihnya" .

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-5-1977 No. 1466 K/Sip1/974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 427.

## Isi Amar Putusan

- bahwa diktum yang berbunyi: "Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan perubahan" adalah tidak lazim;

seandainya Hakim pertama hendak mengabulkan gugat berdasarkan petita subsidair, cukup hal tersebut dipertimbangkan di atas saja dan diktum hanya berbunyi:

"Mengabulkan gugat untuk sebagian" dan seterusnya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 28-1-1976 No. 201 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 339-340.

## Isi Amar Putusan

Amar putusan yang berbunyi: "mengabulkan seluruh gugatan" saja, tanpa: memerinci apa yang dikabulkan itu (suatu keharusan dalam suatu diktum) tidak dapat dibenarkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-12-1970 No. 698 K/Sip/1969.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 340.

## Isi Amar Putusan

Dalam hal Pengadilan "mengabulkan gugatan untuk sebagian" dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "menolak gugatan untuk selebihnya".

Putusan Mahkamah Agung tgl. 8-1-1973 No. 797 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 340.

Isi Amar Putusan

Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri, tetapi dalam amar putusannya tidak mencantumkan pembatalan putusan itu, karena kurang lengkap harus diperbaiki.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 19-12-1973 No. 909 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 340.

Isi Amar Putusan

Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang ada gugatan konvensi dan rekonvensi, juga harus menyebutkan "dalam konvensi".

Putusan MahkamahAgung tgl. 14-4-1973 No. 512 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 340.

Isi Amar Putusan

Dengan tidak memberi putusan terhadap tuntutan dalam rekonvensi Pengadilan telah tidak melaksanakan Pasal 132b H.I.R. dan putusan Pengadilan yang bersangkutan harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung: 104 K/Sip/1968.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 341.

Isi Amar Putusan

Karena penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa kintal tersengketa adalah hak penggugat, gugatan harus ditolak. (oleh Pengadilan Negeri gugatan dinyatakan tidak dapat diterima). Tentang pembagian kintal itu antara kedua pihak karena kemauan baik dari tergugat, tidak perlu dimasukkan dalam putusan tetapi diserahkan saja kepada tergugat sebagai yang berhak atas tanah tersebut. .

Putusan Mahkamah Agung tgl. 9-5-1973 No. 49 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 341.

Isi Amar Putusan

Putusan yang menetapkan status hukum suatu barang tidak dapat bersifat negatif, seharusnya dinyatakan sebagai hukum siapa yang berhak.

(i.c. oleh Pengadilan Tinggi diputuskan: menyatakan bahwa tergugat/pembanding adalah tidak berhak atas rumah tersengketa).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 6-3-1971 No. 209 K/Sip/1970.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 341.

Isi Amar Putusan

Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dalam diktumnya menyebutkan:

"Menghukum atas tergugat atau orang lain yang beroleh hak daripadanya untuk menyerahkan 2/3 dari sawah sengketa ini kepada penggugat-penggugat atau sekurang-kurangnya seluas hak penggugat dengan tiada halangan apa-apa".

adalah kurang tepat sehingga perlu diperbaiki dengan menghilangkan dari amar putusan tersebut: atau sekurang-kurangnya seluas hak penggugat".

Putusan Mahkamah Agung tgl. 8-8-1974 No. 977 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 342.

Isi Amar Putusan

Keputusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri yang amarnya berbunyi:

"Menghukum tergugat untuk membayar utangnya pada penggugat sejumlah Rp. 376.000,- atau menyerahkan rumah berikut tanah pekarangannya sesuai dengan surat kuasa dalam pernyataan tempo hari dengan baik".

harus diperbaiki karena kurang tepat, yaitu seharusnya tanpa alternatif;

kata-kata "atau menyerahkan rumah dst" harus dihilangkan (i.c. rumah dan pekarangan itu adalah sebagai jaminan utang tersebut).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17-2-1976 No. 874 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 342.

Isi Amar Putusan

Amar putusan Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan menambahkan amar: "bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak benar".

Amar Putusan Pengadilan Tinggi:

"Menerima bandingan itu;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 22 Agustus 1972 No. 39/I971 Pdt. yang dibanding itu:

Dan mengadili sekali lagi:

Menyatakan bahwa perlawanan para Terbanding tidak dapat diterima; Menghukum para pelawan terbanding pula para terlawan II dan III ikut terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan dst."

Putusan Mahkamah Agung tgl. 15-4-1976 No. 1096 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 343.

Isi Amar Putusan

Putusan Pengadilan Tinggi yang amarnya berbunyi:

Menerima permohonan banding dari pelawan-pelawan;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri di Kabanjahe tgl. 23-1-1964 No. 120/S-1963 di dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding;

Dan mengadili sendiri:

Menolak gugatan terlawan-terbanding seluruhnya;

Menghukum terlawan-terbanding membayar ongkos-ongkos perkara dalam perkara banding ini".

adalah kurang tepat karena:

dalam perkara ini ada dua rangkaian perkara, yaitu 1. Perkara verstek di mana tergugat asal kalah (perkara No. 232/S-1960). 2. Perkara perlawanan terhadap putusan verstek tersebut, di mana tergugat asal/pelawan tetap sebagai pihak yang kalah.

Semestinya keputusan verstek yang mengalahkan tergugat asal tersebut juga dibatalkan, sehingga amar putusan harus diubah sebagai berikut:

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tgl. 23-1-1964 No. 120/S-1963 dan keputusan verstek Pengadilan Negeri Kabanjahe tgl. 16-3-1963 No. 232/S-1963;

Mengadili sendiri:

Menolak gugatan penggugat-penggugat asal.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-10-1975 No. 1053 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 343.

## Isi Amar Putusan

Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima perlawanan Bunasi alias Bok Sarinten tersebut.
2. Menolak perlawanan pelawan dalam keseluruhan.
3. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara.

adalah kurang tepat dan perlu diperbaiki sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa perlawanan terhadap keputusan verstek tgl. 23-11- 1970 No. 26/1970 Pdt. tidak tepat dan tidak beralasan.

Menyatakan oleh karena itu bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak benar;

Mempertahankan keputusan verstek tgl. 23-11-1970 No. 26/1970 Pdt.

Menghukum pelawan, tergugat semula, untuk membayar biaya perkara.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-10-1975 No. 713 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 343-344.

## Putusan yang Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu

Walaupun dalam hal ini tidak terdapat alasan-alasan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 191 RBg. untuk menyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu putusan Pengadilan Negeri tersebut, tetapi karena Mahkamah Agung sudah akan menjatuhkan putusannya yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menghendaki keadaan yang sama seperti sudah dilaksanakan itu.

Pembatalan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sekadar mengenai pelaksanaan lebih dulu tersebut tidak ada perlunya lagi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-9-1974 No. 573 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 344.

### Putusan yang Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi, bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak mengabulkan tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad*, di tingkat kasasi tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena Mahkamah Agung sudah akan memutus perkara ini yang putusannya mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 22-10-1975 No. 112 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 344.

### Putusan yang Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu

Permohonan penggugat-terbanding tercantum dalam kontra memori bandingan sub-4 (permohonan agar menunggu putusan dalam tingkat banding kepada para tergugat-pembanding diperintahkan untuk mengosongkan sawah sengketa dan menyerahkannya kepada penggugat-terbanding), tidak perlu dipertimbangkan lagi di sini, karena sudah merupakan putusan dalam tingkat banding.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 22-11-1974 No. 1018 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 345.

### Putusan yang Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu

Karena pelaksanaan keputusan ini berwujud suatu pembongkaran maka demi penghati-hati agar di kemudian hari tidak repot bila keputusan ini diubah, khusus amar ke- 7 dari putusan Pengadilan Negeri yang berisi penetapan dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada perlawanan atau banding (*uitvoerbaar bij voorraad*), perlu dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-2-1976 No. 1051 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 345.

### Pembatalan Putusan

Kekeliruan Pengadilan Tinggi dalam menentukan bunga (i.c. oleh Pengadilan Tinggi ditentukan bunga 3% sebulan sesuai dengan bunga yang berlaku pada bank-bank umumnya, sedangkan yang dituntutkan adalah bunga menurut undang-undang) tidaklah berakibat batalnya putusan, meskipun jumlah bunga harus diubah.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 28-11-1973 No. 466 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 345.

### Pembatalan Putusan

Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugat asli tidak dapat diterima, yang menurut Mahkamah Agung seharusnya gugat asli itu ditolak tidak perlu dibatalkan karena hal itu tidak juga akan menguntungkan penggugat untuk kasasi penggugat asli.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 8-1-1958 No. 221 K/Sip/1956.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 345.

### Pembatalan Putusan

Kekurang tepatnya dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak membawa akibat batalnya putusan dalam hal ini, karena alhasil diktum putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 26-2-1973 No. 851 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 346.

### Pembatalan Putusan

Putusan Pengadilan Tinggi (yang menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini) harus dibatalkan akan tetapi karena Pengadilan Tinggi sebenarnya belum memeriksa pokok perkaranya dalam tingkat banding, kepadanya harus diperintahkan untuk memeriksa kembali perkara ini dan selanjutnya memutus pokok perkaranya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 23-7-1973 No. 1137 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 346.

### Perbaikan Putusan Pengadilan Tinggi

Karena Pengadilan Tinggi belum memutuskan gugatan rekonvensi putusan Pengadilan Tinggi harus diperbaiki dan Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus sendiri gugatan rekonvensi tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-8-1973 No. 631 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 346.

### Putusan yang Belum Mempunyai Kekuatan Tetap

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi:

bahwa oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah disahkan keputusan *Raad van Justitie* Padang tanggal 30 Oktober 1941 yang belum berkekuatan mutlak, karena diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara dulu (antara Si Atas dan Si Kirom gelar Marahanda); kedua pihak masih berhak mengajukan kasasi atas keputusan Raad van Justitie tersebut; ,

tidak dapat dibenarkan, karena:

1. bahwa seandainya dianggap bahwa kasasi terhadap keputusan Raad van Justitie Padang No. 60/1941 tersebut masih dapat dilakukan, pemeriksaan kasasi kemungkinan besar tidak ada manfaatnya, karena setelah lewat waktu 30 tahun lebih dengan sendirinya situasi hukumnya sudah tidak sesuai dengan posita/fundamentum petendi dari gugatan aslinya;
2. bahwa *judex facti* tidak mengadakan pemeriksaan baru dari permulaan adalah tepat, sehingga sebenarnya gugatan hanya merupakan permohonan untuk melaksanakan keputusan; yang diperiksa ialah apakah barang-barang yang disengketakan masih ada, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-11-1975 No. 1036 K/Sip/1971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 346-347.

### Putusan yang Belum Mempunyai Kekuatan Tetap

Bahwa ternyata penggugat asal mendasarkan haknya atas sawah sengketa pada keputusan Pengadilan Negeri Sigli No. 268/1956 yang sekarang dalam taraf banding, yang walaupun dinyatakan keputusan dapat dijalankan lebih dulu namun belum dilaksanakan/dieksekusi.

Karena adanya banding, maka secara formil dan juga de facto penggugat asal belum menjadi pemilik dari sawah sengketa, karenanya belum berwenang untuk meminta ditetapkan sebagai pemilik dan meminta pembatalan jual beli sawah sengketa;

penggugat asal harus menunggu perkara No. 268/1956 tersebut mempunyai kekuatan pasti atau meminta pelaksanaan keputusan tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-3-1976 No. 1549 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 347.

## Hubungan Antara Putusan Akhir dan Putusan Sela

Putusan akhir Pengadilan Tinggi yang menarik kembali hal yang telah diputuskan dalam putusan sela, tanpa disertai alasannya untuk itu, dapat dibatalkan.

i. c. Pengadilan Tinggi dalam putusan akhir menyatakan banding tidak dapat diterima sedang dalam putusan selanya banding telah dinyatakan diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 8-5-1957 No. 117 K/Sip/1955.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 347.

## Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase yang telah dinyatakan dapat dilaksanakan (*executoir*) oleh Pengadilan Negeri, tidak menjadi gugur karena salah satu pihak mengajukan gugatan mengenai perkara yang sama.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20-1-1960 No. 10 K/Sip/1960.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 348.

## Keputusan Hakim Perdamaian

Keputusan Pengadilan Negeri tidak terikat oleh keputusan Hakim Perdamaian.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-3-1978 No. 1381 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 427.

## UPAYA HUKUM

### Pemeriksaan Banding

Dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-11-1976 No. 194 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 427.

### Pemeriksaan Banding

Keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi, bahwa meskipun tergugat dalam kasasi/penggugat asal tidak mengajukan banding yang dapat diartikan menerima dengan puas putusan Pengadilan Negeri, di mana dalam putusannya penggugat untuk kasasi mendapat 1/3 bagian, sedang dalam putusan Pengadilan Tinggi penggugat untuk kasasi/tergugat asal tidak mendapat apa-apa.

tidak dapat dibenarkan, karena meskipun penggugat tidak banding, Pengadilan Tinggi berwenang untuk memutus lain daripada Pengadilan Negeri, sesuai dengan pendapatnya tentang hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-4-1979 No. 1957 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 427.

### Hukum Acara Pemeriksaan Banding

Apabila dalam hal perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang, sedang permohonan banding hanya dapat dinyatakan diterima untuk seorang pembanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan mereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-6-1971 No. 46 K/Sip/1969.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 348.

### Hukum Acara Pemeriksaan Banding

Perlu tidaknya didengar saksi-saksi yang diajukan oleh pembanding adalah wewenang Pengadilan Tinggi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 9-1-1957 No. 84 K/Sip/1956.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 348.

### Hukum Acara Pemeriksaan Banding

Dalam hal putusan Pengadilan Negeri yang dibanding baru menentukan mengenai berwenang/tidaknya Pengadilan Negeri mengadili perkara yang bersangkutan, maka soal wewenang ini sajalah yang dapat diputuskan dalam tingkat banding.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-10-1969 No. 427 K/Sip/1969.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 348.

### Hukum Acara Pemeriksaan Banding

Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 1/1951 jo. Undang-Undang No. 11/Drt/1955 yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14/1970, pemeriksaan dan putusan perkara perdata dalam tingkat banding oleh Hakim Tunggal diperkenankan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 26-11-1975 No. 1053 K/Sip/I974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 349.

### Hukum Acara Pemeriksaan Banding

Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding adalah salah. Seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta. maupun mengenai penerapan hukumnya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 9-10-1975 No. 951 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 349.

## Hukum Acara Pemeriksaan Banding

Panitera Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk rnenolak permohonan pemeriksaan banding.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20-4-1976 No. 988 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 349.

## Hukum Acara Pemeriksaan Banding

Amar putusan Pengadilan Tinggi yang berbunyi:"Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tgl. 20 April 1968 No. 20/1968 Pdt. antara kedua pihak sekadar masuk dalam peradilan bandingan". harus diperbaiki; kata-kata: "antara kedua belah pihak...dst" seharusnya dihapuskan, karena hal itu tidak dikenal dalam H.I.R.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-12-1975 No. 151 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 349.

## Hukum Acara Pemeriksaan Banding

bahwa ternyata yang banding hanya tergugat II;

bahwa walaupun tergugat I tidak menyatakan banding, kepentingannya akan diperhatikan dalam putusan banding.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-12-1975 No. 449 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 350.

## Hukum Acara Pemeriksaan Banding

Asas yang berlaku dalam banding ialah bahwa permohonan banding itu hanya terbatas pada putusan Pengadilan Negeri yang merugikan pihak yang naik banding jadi tidak ditujukan pada putusan Pengadilan Negeri yang menguntungkan baginya;

maka karena putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Maret 1970 No. 14/Pdt/1970 mengenai gugat dalam konvensi tidak merugikan bagi penggugat insidentil-pembanding, Pengadilan Tinggi tidak berwenang meninjaunya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 2-12-1975 No. 281 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 350.

## Hukum Acara Pemeriksaan Banding

Karena penggugat-terbanding nyatanya tidak menyatakan mohon banding, maka ia dianggap telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri meskipun gugatannya hanya untuk sebagian saja dikabulkan; maka dalam pemeriksaan tingkat banding ini bagian gugatan-terbanding yang tidak dikabulkan itu tidak ditinjau kembali.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 22-11-1974 No. 1018 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 350.

## Hukum Acara Pemeriksaan Banding

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi, bahwa memori bandingnya tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, tidak dapat dibenarkan oleh karena hal tersebut tidak dapat membatalkan putusan sebab dalam tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhannya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-1-1972 No. 786 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 351.

## Hukum Acara Pemeriksaan Banding

Dengan diajukan permohonan banding oleh penggugat-asal/tergugat dalam rekonvensi perkara harus diperiksa dalam keseluruhannya, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-6-1973 No. 1043 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 351.

## Hukum Acara Pemeriksaan Banding

Karena penggugat tidak mengajukan banding, Pengadilan Tinggi hanya meninjau dan mempertimbangkan bagian-bagian tuntutan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 24-12-1973 No. 876 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 351.

## Hukum Acara Pemeriksaan Banding

Undang-undang tidak mewajibkan pembanding untuk mengajukan risalah banding.

Apabila dikehendaki alasan-alasan banding boleh dimasukkan dalam risalah banding.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 6-8-1973 No. 663 K/Sip/1971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 351.

## Hukum Acara Pemeriksaan Banding

Meskipun hanya seorang yang mengajukan banding (i. c. penggugat II) namun Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus seluruh perkara.

Putusan Pengadilan Negeri:

1. Mengakui di dalam hukum bahwa ladang terperkara adalah hak penggugat;
2. Menghukum tergugat I. Melmel br. Karo janda mendiang Djuan Sembiring untuk mengembalikan tanah perladangan terperkara III kepada penggugat dengan tidak ada halangan apa-apa dalam keadaan kosong;
3. Menghukum atas tergugat I dan tergugat II Amin Sembiring untuk menaati keputusan, sebagai saudara kandung dari mendiang Djuan Sembiring.

Putusan Pengadilan Tinggi:

Menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-6-1973 No. 155 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 352.

## Hukum Acara Pemeriksaan Banding

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi/terbanding:

Bahwa tidak pernah diberitahukan kepadanya mengenai permohonan banding yang diajukan oleh tergugat dalam kasasi/pembanding, sehingga ia tidak dapat mempergunakan haknya membuat kontra memori banding guna menyempurnakan pembuktiannya di Pengadilan Tinggi;

Tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Tinggi karena Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus suatu perkara pada tingkat banding dalam keseluruhan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-12-1973 No. 881 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 352.

## Hukum Acara Pemeriksaan Banding

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi:

Bahwa pencabutan banding oleh Sdr. Syamsudin U.P tidak diketahui lebih dahulu oleh pemohon, sehingga pencabutan itu tidak sah;

Tidak dapat dibenarkan, karena Sdr. Syamsudin U.P adalah kuasa sah dari pemohon. (surat kuasa tanggal 12 November 1972).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-12-1973 No. 971 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 352.

## Tenggang Waktu Banding

Keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi: "bahwa penggugat untuk kasasi/tergugat asal mengajukan banding tepat pada waktunya, yaitu keputusan Pengadilan Negeri dijatuhkan pada tanggal 14 Agustus 1972, sedangkan pernyataan banding diajukan pada tanggal 29 Agustus 1972, di mana di antara tanggal tersebut ada hari libur, sehingga banding diajukan dalam waktu 13 hari kerja dan karenanya telah memenuhi persyaratan undang-undang."

tidak dapat diterima, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan, bahwa permohonan banding tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu tidak dalam empat belas hari terhitung mulai hari sesudah pengumuman putusan kepada yang berkepentingan dan oleh karena itu tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 26-4-1979 No. 1772 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 428.

## Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Banding

Permohonan banding yang diajukan dengan melampaui tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-10-1969 No. 391 K/Sip/1969.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 353.

## Surat Kuasa untuk Banding

Surat kuasa: yang tidak dengan tegas menyebutkan pemberian kuasa untuk naik banding (i. c. hanya dipakai perkataan-perkataan "menolak segala rupa putusan") tidak dapat diterima untuk mengajukan permohonan banding.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 8-5-1957 No. 117 K/Sip/1955.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 353.

## Surat Kuasa untuk Banding

Walaupun dalam surat kuasa tanggal 27 Oktober hanya dicantumkan bahwa Sdr. Djenal Abidin, S.H. diberi kuasa untuk mengajukan memori banding dan bukan untuk mengajukan permohonan banding, namun dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud adalah bahwa ia diberi kuasa untuk mengajukan permohonan banding.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-7-1974 No. 699 K/Sip/1962.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 353.

## Surat Kuasa untuk Banding

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Bahwa dalam persidangan pertama telah diajukan surat kuasa tgl. 16 Januari 1969 dalam mana tergugat-pembanding memberi kuasa pula untuk mengajukan permohonan peradilan ulangan;

Bahwa dengan memperhatikan Sural Edaran Mahkamah Agung No. 1/1971 tentang surat kuasa, Pengadilan Tinggi dapat menerima permohonan banding oleh kuasa tergugat-pembanding mengingat surat kuasa tersebut dibuat sebelum surat edaran tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-2-1976 No. 276 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 353.

## Surat Kuasa untuk Banding

Surat kuasa yang bersangkutan ternyata menyebutkan wewenang untuk mengajukan banding dan kasasi, dan walaupun dalam surat kuasa tersebut tidak disebut tentang perkara-perkara pokoknya (objek gugatan), tetapi pihak kuasa penggugat asal itu sejak di tingkat Pengadilan Negeri sudah mewakili penggugat asal dalam perkara tersebut, jadi sudah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud oleh Pasal 199 RBg.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi:

Bahwa surat kuasa tersebut adalah kabur dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang karena isinya tidak menyebutkan siapa pihak lawan maupun objek, macam perkaranya;

Bahwa Mahkamah Agung dengan surat edaran tanggal 23 Juni 1971 telah mencabut kembali tentang petunjuk penyempurnaan surat kuasa (khusus), maka tidak ada alternatif lain kecuali menyatakan permohonan banding formil tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-10-1975 No. 1231 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 354.

## Surat Kuasa untuk Banding

Surat kuasa yang berisi penguasaan untuk menggunakan segala upaya hukum (*het zich bedienen van alle rechtsmidelen*), dapat dianggap berisi juga penguasaan untuk mengajukan banding.

Putusan Mahkamah Agung tgl 6-7-1955 No. 202 K/Sip/1953.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 354.

### Surat Kuasa untuk Banding

Karena dalam surat kuasa yang telah digunakan dalam peradilan tingkat pertama tercantum tambahan pemberian kuasa untuk perbuatan hukum yang lain; surat kuasa tersebut juga meliputi wewenang untuk meminta peradilan banding (i. c. oleh Pengadilan Tinggi tidak dianggap sebagai surat kuasa khusus untuk mengajukan banding).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 19-11-1973 No. 857 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 354.

### Tenggang Waktu Pengajuan Memori Banding

Memori banding dapat diajukan selama perkara belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. Undang-undang tidak menentukan batas waktu untuk itu.

Putusan Mahkamah Agung tgl 11-9-1975 No. 39 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 355.

### Memori Banding

Menurut tafsiran yang lazimnya Hakim banding tidak diharuskan untuk meninjau segala-galanya yang tercantum dalam memori banding i. c. dengan mengoper penuh alasan-alasan Hakim pertama nyata Hakim banding tidak menyetujui dalil-dalil dalam memori banding.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-8-1957 No. 143 K/Sip/1956.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 355.

### Memori Banding

Dalam hal pada pemeriksaan banding memori tidak diberitahukan kepada pihak lawan, putusan pengadilan yang bersangkutan (i. c. Putusan Rapat Tinggi di Palembang tanggal 8-4-1954 No. 5/1972/21 No. 74 ROU) patut dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-9-1957 No. 74 K/Sip/1955.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 355.

### Yang Dapat Diperiksa dalam Tingkat Banding

Pengadilan Tinggi hanya berwenang memeriksa dan memutus putusan-putusan Pengadilan Negeri sejauh yang dimintakan banding, yang selayaknya tidaklah meliputi hal-hal yang menguntungkan bagi pembanding seperti halnya dalam perkara ini:

Pengadilan Negeri, atas bantahan dari tergugat asli, telah dengan putusan sela menyatakan diri berkuasa mengadili perkara ini sedang selanjutnya dalam putusan akhirnya menyatakan gugat tidak dapat diterima.

Putusan Pengadilan Tinggi, yang atas permohonan banding dari penggugat asli, juga membatalkan putusan sela tersebut dan menetapkan bahwa Pengadilan Negeri tidak kuasa mengadili perkara ini, haruslah dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 28-11-1956 No.36 K/Sip/1955.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 355.

## Kasasi

Dalam perkara merek permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tanpa melewati peradilan banding, hanya dimungkinkan dalam hal sudah ada keputusan Direktorat Patent yang mengabulkan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 24-4-1979 No. 721 K/Sip/1976.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 429.

## Kasasi

Penyampaian permohonan pemeriksaan kasasi kepada Panitera Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang tidak diterima, tidak dapat mengurangi hak para pencari keadilan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung secara langsung.

Terhadap Penetapan dari Pengadilan Agama yang menolak permohonan izin dari seorang suami untuk menceraikan istrinya, dapat dimohonkan banding dan kasasi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-3-1979 No. 03 K/AG/1979.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 429.

## Kasasi

Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 2-11-1976 No. 178 K/Sip/1976.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 429.

## Pemeriksaan Kasasi

Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri yang merupakan pelaksanaan terhadap keputusan Mahkamah Agung, tidak termasuk ketetapan-ketetapan Pengadilan termaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia Tahun 1950 yang terhadapnya dapat dimohonkan kasasi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 27-4-1976 No. 580 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 428.

## Pemeriksaan Kasasi

Oleh karena tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh penggugat ada dalam petitum gugatan, tidak diperiksa dan diputus oleh *judex facti*, kepada Pengadilan Negeri perlu diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai hal tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 27-11-1976 No. 1375 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 428.

## Pemeriksaan Kasasi

Besarnya ganti rugi berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* sebenarnya bersifat kenyataan dan karenanya tidak tunduk pada kasasi, akan tetapi dalam hal ini *judex facti* hanya menilai secara *ex aequo et bono* mengenai harga tanah saja dan tidak mengenai bangunan, sehingga dalam hal penilaian itu terjadi salah penerapan hukum.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 9-9-1976 No. 1195 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 429.

## Hukum Acara Pemeriksaan Kasasi

Pengajuan bukti baru pada tingkat pemeriksaan kasasi tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-4-1969 No. 93 K/Sip/1969.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 356.

## Hukum Acara Pemeriksaan Kasasi

Karena dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang merek dagang tidak diatur masalah kasasi terhadap putusan-putusan Pengadilan dalam perkaraperkara merek dagang, acara kasasi yang harus diperlakukan adalah acara kasasi menurut Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 2-10-1968 No. 307 K/Sip/1968.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 356.

## Hukum Acara Pemeriksaan Kasasi

Tambahan alat bukti yang dilampirkan pada memori kasasi dapat dipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-10-1969 No. 152 K/Sip/1969.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 356.

## Hukum Acara Pemeriksaan Kasasi

Karena dalam penetapan Pengadilan Negeri tersebut hanya ada satu pihak saja yang berperkara, yakni August Willem Frederik de Rock dan penggugat untuk kasasi dalam penetapan itu bukanlah menjadi pihak yang berperkara, sedangkan prosedur pemeriksaan tingkat kasasi untuk pihak ketiga hingga saat ini belum ada hukum acaranya, maka menurut prosedur perkara ini oleh Mahkamah Agung dianggap bukanlah perkara kasasi.

Untuk masalah ini penggugat untuk kasasi Ronald de Rock seharusnya bukanlah mengajukan permohonan kasasi, akan tetapi ia dapat menggugat di Pengadilan Negeri Bogor untuk meminta pembatalan/pencabutan penetapan tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-11-1975 No. 300 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 356.

## Hukum Acara Pemeriksaan Kasasi

Permohonan pemeriksaan tambahan tidak pada tempatnya diajukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi

Putusan Mahkamah Agung tgl. 6-5-1975 No. 21 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 356.

### Hukum Acara Pemeriksaan Kasasi

Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 31-10-1974 No. 981 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 357.

### Tenggang Waktu Pengajuan Memori Kasasi

Memori kasasi yang diajukan dengan melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 27-11-1968 No. 266 K/Sip/1968.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 357.

### Tenggang Waktu Permohonan Memori Kasasi

Meskipun permohonan kasasi diajukan sebelum keputusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada yang bersangkutan, namun jangka waktu untuk mengajukan risalah harus dihitung mulai permohonan kasasi diajukan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-3-1975 No. 379 K/Sip/197 1.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 357.

### Keberatan-Keberatan dalam Memori Kasasi

Ada tidaknya iktikad baik pada saat dilakukan jual beli, apalagi dalam pengertian hukum adat sebagai halnya dalam perkara ini, adalah terserah kepada kebijaksanaan hakim, yang hal ini pada hakikatnya bersifat penghargaan dari suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi oleh karena tidak mengenai hal kesalahan hukum/undang-undang atau kesalahan dalam pelaksanaannya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 31-3-1962 No. 23 K/Sip/1962.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 357.

### Keberatan dalam Kasasi

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi tidak dapat dibenarkan karena keberatan itu tidak mengenai apa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini (*irrelevant*).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-10-1975 No. 19 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 358.

### Keberatan-Keberatan dalam Memori Kasasi

Putusan Pengadilan Tinggi mengenai siapakah di antara kedua orang itu dipandang lebih baik untuk diserahkan pemeliharaan anaknya adalah suatu penetapan yang berdasarkan keadaan, bukan soal hukum dari oleh karena itu permohonan kasasi yang ditujukan kepada pembatalan putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus ditolak.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-1-1951 No.8 K/Sip/1950.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 358.

### Keberatan dalam Memori Kasasi

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: bahwa percekcoan yang menurut pengakuan penggugat asal sendiri baru berlangsung 2 tahun, jika dibanding dengan pemikahan selama: 20 tahun, belumlah membuktikan, bahwa *onheelbare tweespalt* tersebut betul-betul ada.

Tidak dapat dibenarkan karena keberatan ini pada hakikatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

Putusan Mahkamah Agung tgi. 7-8-1975 No. 277 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 358.

### Keberatan dalam Memori Kasasi

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: bahwa ia menolak perongkosan perkara pada kedua tingkatan sebesar Rp 1.400,- tidak dapat diterima/dibenarkan karena hal tersebut tidak pada tempatnya diajukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

Putusan Mahkamah Agung tgi. 11-2-1975 No. 38 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 358.

### Keberatan dalam Memori Kasasi

Keberatan yang diajukan: bahwa ganti rugi sebesar Rp. 50.000,- sungguh di luar dugaan, di luar keadilan dan sangat tidak realistis, bila dibandingkan dengan harga piano yang riil dewasa ini, yaitu Rp. 800.000,- sampai Rp. 900.000,-.

Tidak dapat dibenarkan, karena keberatan ini pada hakikatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

Putusan Mahkamah Agung tgi. 17-9-1975 No. 149 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 359.

### Keberatan dalam Memori Kasasi

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi yang berisi: mohon agar "tanda tangan yang palsu" diperiksa oleh Laboratorium Mabak R.I.; tidak dapat dibenarkan karena tidaklah pada tempatnya hal itu diajukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. .

Putusan Mahkamah Agung tgi. 22-10-1975 No. 776 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 359.

Keberatan-Keberatan dalam Memori Kasasi

Penilaian mengenai gelap tidaknya isi jawaban tergugat adalah penghargaan daripada kenyataan yang tidak dapat diganggu gugat pada pemeriksaan kasasi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-8-1959 No. 170 K/Sip/1950.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 359.

Keberatan-Keberatan dalam Memori Kasasi

Soal penafsiran suatu surat pada umumnya bersifat kenyataan yang tidak takluk pada kasasi, kecuali jika dalam cara penafsirannya telah dilanggar hukum/undang-undang.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-8-1957 No. 143 K/Sip/1956.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 359.

Keberatan-Keberatan dalam Memori Kasasi

Cukup tidaknya permulaan pembuktian untuk sumpah tambahan tidak takluk pada kasasi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17-12-1953 No. 104 K/Sip/1952.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 359.

Keberatan-Keberatan dalam Kasasi

Keberatan penggugat untuk kasasi, bahwa ia tidak dapat memenuhi tanggungannya karena overmacht, maka ia bebas dari tanggungannya itu.

Harus ditolak, karena judex facti telah dinyatakan sebagai kenyataan, bahwa menurut sewa beli penggugat untuk kasasi dalam hal apa pun harus menanggung risiko atas hilangnya auto yang disewabelikan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-12-1957 No. 15 K/Sip/1957.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 360.

Keberatan-Keberatan dalam Memori Kasasi

Masalah ada tidaknya paksaan sebagai termaksud dalam Pasal 1321 jo. 1323 B. W. adalah suatu persoalan hukum yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mempertimbangkannya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-4-1972 No. 1180 K/Sip/1971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 360.

Keberatan-Keberatan dalam Memori Kasasi

Keberatan-keberatan kasasi yang semata-mata mengenai soal pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena keberatan-keberatan tersebut tidak mengenai pelaksanaan hukum, tetapi mengenai penghargaan kenyataan (*van feitelijken aard*).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 6-8-1953 No. 104 K/Sip/1953.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 360.

Keberatan-Keberatan dalam Memori Kasasi

Kata-kata "dalam waktu singkat" merupakan suatu pengertian juridis, sehingga pertanyaan apakah gugatan mengenai cacat tersembunyi telah diajukan dalam waktu singkat atau tidak merupakan suatu *rechtsvraag*.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 28-8-1975 No. 149 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 360.

Keberatan-Keberatan dalam Memori Kasasi

Karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi bertentangan dengan dalil-dalilnya di muka *judex facti*, keberatan-keberatannya ditolak.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 7-2-1959 No. 59 K/Sip/1958.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 360.

Keberatan-Keberatan dalam Memori Kasasi

Hal yang merupakan suatu *novum*, ialah yang belum pernah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan pemeriksaan tingkat banding, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 28-11-1959 No. 422 K/Sip/1959.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 361.

Keberatan-Keberatan dalam Memori Kasasi

Keberatan penuntut kasasi bahwa Pengadilan Tinggi telah menyampingkan saja memori bandingnya, tidak dapat dibenarkan karena adalah wewenang Pengadilan Tinggi untuk menguji memori banding dan hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam kasasi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 2-3-1960 No. 64 K/Sip/1960.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 361.

Keberatan-Keberatan dalam Memori Kasasi

Keberatan-keberatan dalam kasasi harus ditujukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi (i.c. keberatan-keberatan ditujukan kepada Pengadilan Negeri).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-8-1969 No. 392 K/Sip/1969.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 361.

Keberatan-Keberatan dalam Memori Kasasi

Keberatan kasasi yang tidak memperinci dalam hal mana *judex facti* tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kebenaran serta alat-alat bukti yang diajukan tidak dapat dibenarkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 23-6-1973 No. 1383 K/Sip/I971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 361.

Keberatan-Keberatan daIam Memori Kasasi

Keberatan kasasi yang hanya berisi pernyataan merasa tidak puas atas keputusan Pengadilan Tinggi tanpa memerinci mengenai hal-hal apa saja ketidakpuasan itu, tidak dapat diterima.

Tetapi terlepas dari pertimbangan di atas Mahkamah Agung atas alasan-alasan sendiri menganggap bahwa permohonan kasasi dapat diterima, sebab karena petitum tentang keahliwarisan dapat dibuktikan sedang yang mengenai sawah tidak, seharusnya gugatan dikabulkan untuk sebagian, sehingga putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan.

Putusan MahkamahAgung tgl. 7-2-1973 No. 15 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 362.

Surat Kuasa untuk Kasasi

Di mana oleh undang-undang dikehendaki surat kuasa khusus, surat ini pada umumnya selalu dapat diganti dengan surat kuasa notariil yang mengenai seluruh perbuatan hukum seperti halnya dengan surat kuasa yang diberikan oleh pengugat untuk kasasi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 6-8-1957 No. 83 K/Sip/1955.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 362.

Surat Kuasa untuk Kasasi

Demi kepastian hukum, maka surat kuasa khusus yang dibuat di Jerman –pada tanggal 19 Desember 1972 dan dilegalisasi oleh Konsul Jenderal RI oleh pemegang kuasa tersebut baru dapat dipergunakan untuk mengajukan permohonan kasasi setelah surat kuasa tersebut ditunjukkan/diserahkan di Kepaniteraan P. N. setempat, yaitu pada tanggal 30 Desember 1972.

Dengan demikian kalau jangka waktu dihitung mulai perkara No. 146/ 1972/G diumumkan pada tanggal 30 November 1972, sampai dengan surat kuasa tersebut diserahkan pada tanggal 30 Desember 1972, maka permohonan untuk pemeriksaan kasasi telah melampaui jangka waktu yang ditentukan undang-undang.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14 April 1973 No. 208 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 362.

Surat Kuasa untuk Kasasi

Permohonan kasasi yang diajukan oleh seorang kuasa, yang di dalam surat kuasanya tidak disebutkan secara khusus bahwa ia dikuasakan untuk mengajukan kasasi, tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-2-1967 No. 24 K/Sip/1967.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 363.

Risalah Kasasi

Pemohon kasasi yang tidak mengajukan risalah kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi, permohonannya tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-4-1967 No.8 K/Sip/1967.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 363.

## Risalah Kasasi

Oleh karena tanda tangan penggugat untuk kasasi dalam memori kasasi tersebut, baik untuk dirinya sendiri maupun selaku kuasa dari penggugat untuk kasasi lainnya, tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, sedang yang bersangkutan tidak pernah datang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat walaupun telah dipanggil dengan sempurna, maka risalah kasasi tersebut dianggap tidak ada/penggugat untuk kasasi tidak mengajukan memori kasasi di mana dimuat alasan-alasan dari permohonannya, sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia, sehingga berdasarkan ayat (2) Pasal 115 itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 21-1-1976 No. 1104 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 363.

## Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Pembatalan putusan atas tuntutan kasasi demi kepentingan hukum tidak dapat mengurangi hak-hak yang telah diperoleh pihak yang bersangkutan dengan putusan yang dibatalkan itu, dalam pengertian bahwa hak-hak dimaksud haruslah hak-hak yang ditimbulkan oleh putusan Hakim yang diambil dalam lingkungan atribusi Pengadilan (*rechtsbedeelingsfeer*).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-12-1958 No. 1 K/Sip/1958.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 363.

## Perbuatan-Perbuatan Pengadilan yang Dapat Dimohonkan Kasasi

Terhadap penetapan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi dalam rangka pengawasan, tidak dapat diajukan permohonan kasasi. tetapi hanya dapat diajukan keberatan atau pengaduan kepada Mahkamah Agung selaku pengawas tertinggi atas jalannya peradilan (i.c. Pengadilan Tinggi atas permohonan tergugat/pembanding telah memerintahkan Pengadilan Negeri yang dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu; terhadap penetapan Pengadilan Tinggi itu penggugat asli telah mengajukan permohonan kasasi).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-11-1971 No. 1001 K/Sip/1971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 364.

## Kasasi dalam Perkara Merek

Karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 124/1972 G. bukan merupakan putusan verstek ex Pasal 125 R.I.D. melainkan putusan "op tegenspraak" (*contradictoir*) ex Pasal 127 R.I.D. dalam hal mana seorang dari 2 tergugat tidak hadir.

terhadap putusan tersebut upaya hukumnya bukan verzet melainkan banding; hanya karena dalam hal ini adalah mengenai merek, upaya hukumnya adalah kasasi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 31-12-1973 No. 314 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 364.

## Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Agama

Terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan Pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, i.c. Mahkamah Islam Tinggi Cabang Surabaya, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara perdata.

Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Islam Tinggi yang dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, tidak dapat dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan tetap.

Putusan Mahkamah Agung tgl.14-3-1979 No.1 K/AG/1979.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 430.

## Kasasi dalam Perkara Merek

Sesuai dengan UU No. 21/1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan terhadap putusan Pengadilan Negeri seharusnya langsung diajukan kasasi, tidak seperti dalam perkara ini setelah ada putusan banding.

Karena putusan Pengadilan Negeri dijatuhkan pada tgl. 8 September 1970 dan permohonan kasasi diajukan pada tgl. 10 Mei 1972, permohonan kasasi diajukan dengan melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (I) UU Mahkamah Agung, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17-1-1973 No. 455 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 364.

## Rekes Sipil

Rekes sipil yang ditujukan kepada orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara semula, tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-11-1973 No. 343 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 365.

## Rekes Sipil

Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1971 dikeluarkan dengan maksud untuk menegaskan, bahwa lembaga rekes sipil itu tetap berlaku sesuai dengan yurisprudensi selama ini dan terang tidak membawa akibat hukum bahwa jangka waktu bagi rekes sipil itu dihitung sejak berlakunya peraturan tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-4-1973 No. 123 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 365.

## Rekes Sipil

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: bahwa Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan peradilan menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku dari Mahkamah Agung No. 1/1971.

dapat dibenarkan karena dalam perkara ini telah dipenuhi syarat-syarat untuk request civil, maka seharusnya Pengadilan Negeri menerima permohonan request civil ini.

Putusan Mahkamah Agung tg1. 14-5-1973 No. 1165 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 365.

#### Rekes Sipil

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 Pasal 52 jo. Undang Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 21, gugatan rekes sipil/peninjauan kembali seharusnya diajukan langsung kepada Mahkamah Agung (i.c. rekes sipil diajukan kepada Pengadilan Tinggi).

Putusan Mahkamah Agung tgl.. 21-10-1976 No. 25 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 365.

#### Rekes Sipil

Gugatan rekes sipil/peninjauan kembali seharusnya diajukan langsung kepada Mahkamah Agung (I.c. rekes sipil diajukan kepada Pengadilan Negeri).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 19-12-1976 No. 156 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 366.

#### Rekes Sipil

Berdasarkan Pasal 21 UU No. 14/1970 permohonan peninjauan kembali terhadap keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diajukan langsung ke Mahkamah Agung; maka permohonan rekes sipil seperti dalam perkara ini, yang menurut Mahkamah Agung termasuk dalam kerangka peninjauan kembali, pengajuannya ke forum Mahkamah Agung secara formil dapat diterima.

Akan tetapi karena hukum acara atau hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, yang memberi kemungkinan ditempuhnya proses peninjauan kembali sebagai yang dimaksudkan oleh Pasal 21 UU No. 14/1970 itu sampai sekarang belum ada, gugatan rekes sipil/peninjauan kembali seperti ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-12-1976 No.1 R.S./1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 366.

#### Pemeriksaan Ulangan.

Permohonan pemeriksaan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 15 Undang- Undang No. 19/1964 harus diajukan kepada Mahkamah Agung, maka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus menyatakan dirinya